

國立臺北大學犯罪學研究所

碩士論文

指導教授：周愷嫻

不法傾倒事業廢棄物環境犯罪
之執法困境

The challenges of handling illegal dumping of
hazardous industrial waste for law enforcement
agencies

研究生：連英傑

中華民國 114 年 9 月

謝誌

回想當初進入臺北大學犯罪研究所的初心，除進修取得碩士學位之外，希望能透過結合理論與實務，有效處理工作上所遇到的困難，進而落實治安工作，此論文得以完成，承蒙指導教授周愷嫻指導與大力協助，無論在研究架構之建構、研究方法之選擇及論文內容之修正，皆給予細心且具啟發性的建議，過程中透過老師轉介有關本研究各領域中專業人士進行訪談，更加完善本研究之參考性。

另外非常感謝侯崇文老師與林鍾沂老師，於研究與修業期間提供寶貴的學術指導與建議，使本人在研究視角與理論思考上獲益良多，謹此一併致謝，此外，感謝本研究之受訪者撥冗接受訪談，並分享其寶貴實務經驗，使本研究得以深入理解非法傾倒事業廢棄物之實務樣態與執法困境。

本研究亦承蒙財團法人日月光環保永續基金會第十二屆環保學術碩、博士論文獎助之支持，特此致謝，該獎助不僅減輕研究期間之經濟壓力，亦為本研究持續推進的重要助力，期盼透過本研究之分析與討論，能呈現臺灣當前環境犯罪於執法實務上所面臨之困境，並作為未來相關政策制定與制度精進之參考，期使臺灣這片土地得以永續發展，為下一代保留一個美麗而宜居的寶島臺灣。

最後，感謝家人與親友於研究期間所給予之支持與包容，使本人得以無後顧之憂完成學業，謹以此文致上最深的感謝。

連英傑 2025 年 9 月

國立臺北大學碩（博）士學位論文

考試委員會審定書

不法傾倒事業廢棄物環境犯罪之執法困境

The challenges of handling illegal dumping of hazardous industrial
waste for law enforcement agencies

本論文係 連英傑 於國立臺北大學犯罪學研究所完
成之碩(博)士學位論文，於中華民國 114 年 9 月 30 日承下
列考試委員審查通過及口試合格，特此證明

論文考試委員簽名：

委員(召集人)

侯崇文

委員(指導教授)

周憶嫻

委員

林鍾沂

系（所）主任簽名：

黃蘭暎

國立臺北大學 114 學年度第 1 學期碩士論文提要

論文題目：不法傾倒事業廢棄物環境犯罪之執法困境

論文頁數：87

所組別：犯罪研究所

學號：711287914

學 生：連英傑

指導教授：周愷嫻博士

摘要

本研究探討臺灣偏鄉地區不法傾倒事業廢棄物的環保犯罪問題，並聚焦於執法機關面臨的挑戰。本文爬梳媒體報導重大案件與法院判決，首先，發現不法業者利用偏遠地區監管薄弱、居民稀少及監視設備不足的特性，長期且大規模、短時間、密集的進行非法傾倒，對環境與居民健康造成嚴重危害。又且，合法廢棄物處理成本高昂，部分企業選擇委託不法業者，形成「低成本、高利潤」的非法產業鏈，使犯罪行為屢禁不止。此外，部分案件顯示公務人員可能因縱容或不作為，間接助長犯罪，甚至涉及行政怠惰或貪瀆問題。第三，該類犯罪涉及多方利害關係人，包括廢棄物產生企業、運輸司機、地主，甚至地方勢力，形成複雜犯罪結構，增加執法難度。最後，法規與執法層面雖然環保法規繁多，如廢棄物清理法、區域計畫法及土石採取法，但主管機關權責不清。

基於前述內容，本研究主張相關議題導致執法困難，肇因可能是「三不管」現象，即地區責任不明、主管機關不願介入、法規適用模糊。另實務上行政罰則過低，使業者即使遭罰仍能持續犯罪，削弱法律的威懾力，而跨縣市犯罪的查緝更受限於執法機關間資訊共享與協作機制的不足。

為了驗證前述「三不管」假設，本研究採用訪談法，以滾雪球方式，訪談執法人員、行政主管人員、環保業者及司法人員等四種職業利益相關人，總計成功訪談共 9 位。訪談分析結果發現，受訪者表示現行法規雖然繁多，如廢棄物清理法、區域計畫法及土石採取法，但主管機關權責不清，的確導致「三不管」現象（地區責任不明、主管機關不願介入、法規適用模糊）。此外，行政罰則過低，使業者即使遭罰仍能持續犯罪，削弱法律的威懾力，且跨縣市犯罪的

查緝受限於執法機關間資訊共享與協作機制的不足。前述研究發現驗證了本研究假設。

透過訪談分析，本研究歸納偏鄉環境犯罪執法之九大困境，包括：法規與權責劃分不明，造成「三不管」處理空白；行政與刑事裁罰強度不足，違法誘因難以抑制；現場應變受限於人力與設備不足；多頭治理下程序遲滯與標準不一；地方政治與人脈壓力導致選擇性執法；基層人力有限與專業不足；行政裁量權未被有效行使；合法處理設施不足，非法去化誘因增加；以及司法程序冗長、量刑輕緩，嚇阻效果有限。上述制度與執行落差，交互作用下使偏鄉環境犯罪更具隱蔽性與持續性，形成執法困境。

最後，本研究提出五項未來政策：第一，整併法規並建立行政單一窗口，以釐清權責並提升跨域執法效率；第二，建置全國統一通報系統，並可委託民間機構協助巡查與通報，強化資訊共享與即時反應；第三，中央編列預算，推動車牌辨識、GIS 與 AI 監控等科技應用，提升偏鄉地區偵查能量；第四，增補偏鄉執法人力並加強專業訓練，縮短城鄉差距；第五，建構民眾參與與通報機制，透過社區與民間力量形塑合作防制網絡。

本研究認為，唯有透過法規、協作、科技、人力與公眾參與之多管齊下，方能有效遏止非法傾倒行為，健全環境犯罪防制體系。

關鍵詞: 事業廢棄物、環境犯罪、執法困境、「法、地、人三不管」現象

NTPU

ABSTRACT

THE CHALLENGES OF HANDLING ILLEGAL DUMPING OF HAZARDOUS INDUSTRIAL WASTE FOR LAW ENFORCEMENT AGENCIES.

by

LIAN, YING-JIE

December 2025

ADVISOR(S) : Dr. JOU, SU-SYAN

DEPARTMENT : GRADUATE SCHOOL OF CRIMINOLOGY

MAJOR : CRIMINOLOGY

DEGREE : MASTER OF ARTS

This study examines the issue of environmental crime arising from the illegal dumping of industrial waste in Taiwan's remote and rural areas, with a focus on the challenges faced by law enforcement authorities. By reviewing major media reports and court judgments, the study first finds that illegal operators exploit the characteristics of remote regions—namely weak regulatory oversight, sparse populations, and insufficient surveillance facilities—to conduct large-scale, intensive, and short-term dumping activities over extended periods. These practices have caused severe harm to both the environment and the health of local residents.

Moreover, because legal waste disposal is costly, some enterprises choose to outsource their waste management to illegal operators, forming a “low-cost, high-profit” underground industrial chain that perpetuates such crimes despite repeated enforcement efforts. In addition, some cases indicate that public officials, through tolerance or inaction, may have indirectly facilitated these offenses, even involving administrative negligence or corruption.

Furthermore, these crimes involve multiple stakeholders—including waste-generating companies, transport drivers, landowners, and even local political forces—creating a complex criminal network that increases the difficulty of enforcement. Finally, although Taiwan has a wide range of environmental regulations, such as the Waste Disposal Act, Regional Planning Act, and Sand and Gravel Extraction Act, the division of powers and responsibilities among the competent authorities remains unclear, further complicating enforcement.

Based on the above findings, this study argues that the primary reason for enforcement difficulties lies in what can be described as a “jurisdictional vacuum” phenomenon—situations where regional responsibilities are unclear, competent authorities are reluctant to intervene, and the applicability of relevant laws remains ambiguous. In addition, administrative penalties in practice are often too lenient, allowing illegal operators to persist in their activities with little deterrent effect. Efforts to investigate and prosecute crimes that span across county or municipal boundaries are further hindered by the lack of information sharing and coordination mechanisms among enforcement agencies.

To examine the validity of the “jurisdictional vacuum” hypothesis, this research adopts a qualitative interview approach. Using snowball sampling, the study interviewed four categories of key stakeholders: law enforcement officers, administrative officials, environmental industry practitioners, and judicial personnel, for a total of nine successful interviews. The analysis of these interviews reveals that although there are numerous environmental regulations—such as the Waste Disposal Act, Regional Planning Act, and Sand and Gravel Extraction Act—the ambiguous division of powers among competent authorities has indeed produced “jurisdictional vacuum areas.” Furthermore, the leniency of administrative penalties has weakened the deterrent effect of the law, while cross-jurisdictional enforcement remains constrained by insufficient mechanisms for information sharing and inter-agency cooperation. These findings empirically support the central hypothesis of this study.

Through qualitative interview analysis, this study identifies nine major challenges faced by law enforcement agencies in addressing environmental crimes in Taiwan’s remote and rural areas: 1. Ambiguous legal frameworks and unclear divisions of authority, resulting in jurisdictional vacuums where no agency assumes full responsibility; 2. Insufficient severity of administrative and criminal penalties, failing to suppress economic incentives for illegal activities; 3. Limited on-site response capacity due to shortages of personnel and inadequate equipment; 4. Procedural delays and inconsistent enforcement standards arising from multi-agency governance; 5. Selective or uneven enforcement influenced by local political interests and personal networks; 6. Inadequate frontline manpower and lack of professional expertise among local enforcement officers; 7. Ineffective exercise of administrative discretion, reducing flexibility and responsiveness in enforcement; 8. Insufficient legal waste treatment facilities, which increase the incentive for illegal disposal; and 9. Lengthy judicial procedures and lenient sentencing, which weaken the deterrent effect of the law.

These institutional and operational shortcomings interact with one another, making environmental crimes in remote regions more concealed, persistent, and difficult to detect or deter, thereby creating a deeply entrenched enforcement dilemma.

Based on these findings, this study proposes five policy recommendations for improving the enforcement and prevention of environmental crimes in remote and rural regions of Taiwan: 1. Integrate existing environmental regulations and establish a unified administrative window to clarify jurisdictional responsibilities and enhance inter-agency enforcement efficiency; 2. Develop a nationwide reporting and monitoring system, allowing authorized private organizations to assist in site inspection and reporting, thereby strengthening information sharing and rapid response; 3. Allocate central government funding to promote the application of technologies such as license plate recognition systems, Geographic Information Systems (GIS), and artificial intelligence (AI) surveillance to enhance investigative capacity in remote areas; 4. Increase enforcement manpower and strengthen professional training in rural and remote regions to reduce disparities in enforcement capacity between urban and rural areas; and 5. Establish mechanisms for community participation and public reporting, fostering collaborative networks between local communities, civil society, and government agencies for joint environmental crime prevention.

In conclusion, this study argues that only through a comprehensive and multi-dimensional strategy—combining legal reform, institutional collaboration, technological advancement, manpower enhancement, and public participation—can Taiwan effectively curb illegal industrial waste dumping and build a more resilient and integrated environmental crime prevention system

Keywords: industrial waste, environmental crime, law enforcement, a regulatory, jurisdictional and administrative vacuum

目錄

第一章 緒論.....	1
第一節 研究背景.....	1
第二節 研究動機.....	9
第三節 研究目的.....	13
第四節 重要名詞解釋.....	13
第二章 文獻探討.....	17
第一節 環境犯罪與綠色犯罪學.....	17
第二節 不法傾倒事業廢棄案件之判決分析.....	25
第三節 不法傾倒事業廢棄物犯罪與在地人士之關係.....	27
第四節 不法傾倒事業廢棄物與地區特性之關係.....	30
第三章 研究設計.....	32
第一節 研究架構.....	32
第二節 研究方法.....	34
第三節 研究對象及工具.....	37
第四節 分析方法.....	40
第五節 研究倫理.....	42
第四章 不法傾倒事業廢棄物執法困境之分析.....	44
第一節 受訪者的基本人口特徵.....	44
第二節 偏鄉地區與不法傾倒事業廢棄物案件之關係.....	48
第三節 主管機關多寡與不法傾倒事業廢棄物案件之關係.....	52
第四節 法規多元與不法傾倒事業廢棄物案件之關係.....	55
第五節 不法傾倒事業廢棄物案件的執法困境.....	58
第五章 結論與建議.....	64
第一節 結論與討論.....	64
第二節 其他形成不法傾倒事業廢棄物案件的結構因素.....	67
第三節 不法傾倒事業廢棄物案件之執法困境.....	68

第四節 未來政策建議.....	73
第五節 未來研究方向.....	73
參考文獻.....	82
附錄：訪談同意書.....	87



圖目錄

圖 1-1-1 警察機關環境犯罪案件查處作業程序.....	6
圖 2-3-1 廢棄物相關環境犯罪地方集團結構圖.....	28
圖 3-1-1 研究架構圖.....	33
圖 5-3-1 事業廢棄物不法傾倒案件之執法困境及綠色犯罪關係.....	70



表目錄

表 2-2-1 2000-2018 年間統計六都各地方法院就傾倒廢棄物案件有罪判決資料	25
表 2-2-2 2022 至 2024 年全臺及 T 轄區涉及環保刑事犯罪裁罰案件數量	26
表 3-3-1 受訪對象	37
表 4-1-1 訪談對象基本資料	44
表 4-1-2 無處理相關案件經驗受訪者之工作特徵	45
表 4-1-3 有處理相關案件經驗處理受訪者之工作特徵	46
表 5-1-1 受訪者職業別與處理經驗別對問題看法的同異	64



第一章 緒論

第一節 研究背景

壹、偏鄉案自來

作者從事執法工作多年，近年曾調至北部 A 轄區服務，此期間作者發現此轄區駐地特性與過去服務經驗差異頗大。首先，A 轄區地理位置交通屬偏遠，農田土地廣大，常住居民不到一萬人（根據 A 市戶政統計，113 年登記人口 9,891 人），鄰近臺灣海峽沿岸，有觀光漁港，假日週末人潮不少，平日則是安靜社區，理論上除觀光區特有的交通維護事件外，治安應屬低度危險區，但實際上，卻不然。A 轄區刑案數字雖低，但類型卻與臺灣多數偏遠區域不同，比例上有關涉及廢棄物清理法案件偏高，統計司法判決書系統 110-112 年三年 A 全縣市有關廢棄物清理法案件數量為 P 區 25 件、H 區 123 件、Y 區 39 件、F 區 3 件（請參閱司法院公開網站判決書查詢系統，110-112 年度）。

以 H 區全般刑事案件為例，廢棄物清理法案件占比相當高，作者處理此轄區案件，與一般過去服務之市區不同。過去服務轄區，常見處理案件，如詐欺、竊盜、家暴等，但在 H 轄區派出所，屢次接獲民眾陳情檢舉或報案與「傾倒事業廢棄物」有關之案件，即所謂與環境保護相關的犯罪案件報案檢舉¹，每個月平均 2-3 件，發生率頗高。除此之外，盜採砂石、違法整地等亦屬常見。此類環境犯罪，在人口密集或城市地區少見，卻在偏遠區域經常收到舉報。

作為執法人員，接受前述各種環境保護案件啟動偵查後，發現此類犯罪與一般施用毒品、竊盜、家暴、殺人等案件不同。以傾倒不法事業廢棄物為例，表面上看來，似乎違法者是運送司機一人所為，但經過清查，通常非單一司機個人可完成，背後不但需有前端之廢棄物擁有者或業者委託，後端則需有地緣關係者默許或允諾可以傾倒。另一方面，國內合法的傾倒場地有限，且規範嚴格且甚多，若依照法規，委託傾倒合法業者依法處理，其營業成本上升，故相關人員寧願委託不法業者為之，降低成本。後端接受廢棄物者，若無地緣關係人士支持、默許或收取費用，司機很難自行接案或大規模、常態性的任意傾倒。這些傾倒費用不法金錢獲利龐大，所以偏遠地區有適當地點之處，總是各路人馬爭相搶奪地盤，甚至偶有因搶環保地盤，導致槍擊、傷人致死案件，看似平穩且少治安事件的偏鄉，實際暗潮湧動。

¹ 依據 H 轄區所屬之 Z 警分局內部統計 111 年至 113 年 7 月間民眾檢舉相關案件共計有 72 件。資料來源：Z 分局內部未出版資料。

為何這些偏鄉業者不畏懼法律，持續參與環境犯罪？除了不法所得龐大之外，是否有其他因素造成？位處偏鄉，不法業者地緣關係密切，執法困難、執法人力有限、行政裁罰金額不高，使之有俟無恐？或者是行政主管機關與法規雜亂，造成「三不管」地帶，使得即使接獲通報，若非行政主管機關強力執行公權力，光靠警察機關也無力可施？若偏鄉的環境犯罪橫行，執法無力，有無使之成為「法外之地」可能？這些問題，檢視目前環境犯罪相關文獻，尚無研究足以回答。

貳、五件跨轄區全臺矚目傾倒廢棄物案件

為了印證前述觀察，本研究收集了 113 年至今各縣市經媒體揭露，遭查獲之傾倒廢棄物的五則矚目案件為例，整理歸納此類犯罪之特徵。

一、高雄軍營慘遭濫倒 3.8 萬噸廢棄物²

根據媒體報導，113 年一月間高雄地檢署祕密指揮高雄市調查處會同高雄市政府環境保護局大舉搜索業者辦公住所，檢警機關懷疑軍方科長及業者明知依原本軍方與業者的合約所提到的營區花木修剪後樹枝、樹葉、藤蔓、雜草等垃圾應清除完畢，並提出清運至合法廢棄物掩埋場相關保證書，不得將砍除、修剪後之廢樹木、廢樹枝等廢棄物在營區內處理、掩埋。本案中，軍方的科長疑似未經主管機關許可，不得提供土地回填、堆置廢棄物，但身為工程案驗收入，須依驗收檢查表逐項檢查，並向業者要求「完成樹木修剪後，提出清運至合法廢棄物掩埋場相關保證書，該名高階公務人員竟基於圖利、提供土地回填、堆置廢棄物之犯意，讓業者從 110 年 5 月至 11 月間，由業者直接指示不詳工人駕駛挖土機在營區內，將收集廢樹木、廢樹枝等直接運至該舊靶場凹洞內回填或堆置在旁，待日後載運土石再予以掩埋，以此方式減省 60 萬元清運處理費用。且在驗收單報告單載明「驗收合格」，軍方因此支付業者 87 萬元，讓業者也免去清運處理費用不法利益，由於廢樹枝、廢樹木回填該營區舊靶場凹洞後，另需土石壓實、填平縫隙及填平凹地，科長明知以廢棄物回填該處靶場是違反廢棄物清理法之規定，仍利用科長職權，由業者從 110 年 11 月間前，由業者以每車（35 公噸大卡車）1,100 元對價，向外尋找業者收受未經處理、不明來源之廢棄物進入該營區。科長指示業者回填地點及門哨衛兵放行，讓業者前後傾倒 110 臺車次進入營區亂倒未經處理的雜土、磚塊、磁磚等一般廢棄物，檢方清查業者不法獲利 282 萬元。

本案特點，是涉案地點為高雄之某軍事處所，地點雖不詳，但因缺乏市民監督，內外互通，犯罪集團不法處理廢棄物，時間長達數月，運送車次百次以

² 2024 年 4 月 26 日 媒 體 報 告
(https://www.mirrormedia.mg/story/20240426inv003?utm_source=mmweb&utm_medium=editorchoice)。

上，重量近四噸，不法所得估計近三百萬元，如此之規模與頻率，業者卻如入無人之境，恣意違法。媒體揭露的涉案集團，包括委託處理廢棄物之軍方公務人員，司機、業者等，似非一人所為。

二、苗栗查獲濫倒事業廢棄物案暴增 4 倍³

113 年間，苗栗縣查獲出現外地事業廢棄物、營建廢土濫倒本地，引發議會引起多名議員關切，要求遏阻。根據媒體報導，其中苑裡鎮順天段約半公頃土地長期被業者挖「天坑」濫倒廢酸液，摻雜其他廢棄物製成不堪用的混凝土塊掩飾，附近居民擔心地下水遭污染；主管機關環保局認定土壤檢測超標，將公告列為土壤污染控制場址，未來會長期監控。

苗栗縣某議員宣稱，該縣環保局濫倒事業廢棄物的移送法辦案件，108 年有 10 件，至 112 年增為 41 件，113 年 5 月 25 件，增加 4 倍以上，議員指出順天段土地濫倒廢酸液情況嚴重，周邊居民憂心忡忡，且附近還有國小，未來要設法移除污染土壤，讓土地復原。主管機關環保局長稱本案 112 年 8 月由環檢警共同查獲，查扣機具，涉案人交保，因檢方要溯源追查，當時訊息未對外發布，113 年 1 月公布後，但現場各類廢棄物、機具因「證物保全」必須維持現狀，後檢方同意現場開放處理，廢酸洗液來自 9 家電鍍廠，但目前查獲的涉案行為人已死亡，環保局僅能要求產生酸液的廠家承擔並提出場址改善計畫。

但為何苗栗的廢棄物違案件暴增？主管的環保局認為主要因先前僅移送事業廢棄物濫倒嚴重案例，例如一大卡車或數臺卡車，如果數量只有一小堆且未查獲行為人，通常會交由地主或鄉鎮公所協助清除，比較基準並不相同，為了遏阻濫倒歪風，環保局目前以「大小通吃」來加強執法力道，發現或查獲事業廢棄物濫倒事件都移送法辦，以致出現案件數大增的現象。

苗栗前開案件顯示，發生地點也在偏鄉，且為多家電廠聯合犯罪行為。又，挖「天坑」絕非一人一機具，或短時間所為，為何業者、主管機關均未知悉或無法執法？至少該主管機關提出了一個可能原因「因為數量或查無行為人，則交給不同主管機關處理」，因為主管機關太多，反倒成了三不管地帶，是環境犯罪的漏洞，環保局才願意「大小案件均受理」的方式來強化執法力量。

三、臺南快速道路沿線數百公尺被偷倒大量廢棄物⁴

³ 2024 年 6 月 1 日聯合報報導（擷取自 2024 年 6 月 10 日 https://udn.com/news/story/7324/8003330?from=udn-ch1_breaknews-1-0-news）。

⁴ https://udn.com/news/story/7326/8014339?from=udn-referralnews_ch2artbottom
2024 年 6 月 6 日聯合報網路報導（擷取自 2024 年 6 月 10 日 https://udn.com/news/story/7326/8014339?from=udn-referralnews_ch2artbottom）

113 年，媒體報導臺南市議員指出臺 86 線東向線是通往高鐵及沙崙綠能科學園區的重要道路，在仁德上崙到 13 甲沿線及橋下空間、側車道農路邊坡，遭人亂丟大量廢棄垃圾，路段長約 200 多公尺、數量幾十噸，當地長期沒有監視器，也無補強人為稽查。該市主管機關環保局表示，已要求另一主管機關公路總局清理及加強管理，並會協同警方以車追人嚴查不法。

該民意代表公開指出，該案非首例，臺南市龍崎區也被人偷倒大批垃圾，最近臺 86 線東向線沿線又發現遭亂廢棄垃圾，多處都被倒大量垃圾，行逕誇張，更嚴重的是附近都沒有監視器，環境與治安問題雙失。環保局長表示「目前列管的大型非法棄置有 157 件，雖查獲就撤照，但不少是跨縣市偷倒，目前雖有試辦電子圍籬用科技執法取締，但範圍不大，不肖業者會故意繞到山區等躲避訊號，對於沒有裝監視器的環境死角會加強稽查，也要求警察局申請治安監視器裝路段兩頭路口處，並在該路段重點加強巡邏」。

針對臺南市前述偷倒廢棄物行為，環保局、高公局養護工程分局、公路警察局、警察局均可受理，主管機關甚多，即時加強偏僻地區監視器，路燈照明，轄區警力加強巡邏，也不免令人懷疑，該路段偏僻，但傾倒長度數百公尺，也非一日可完成，除執法人力不足、力道不足外，是否也是一個因為主管機關多元，「三不管」的法外之地，長期任由不法人士棄置廢棄物案？

四、臺中業者 3 噸有害廢棄物石棉瓦亂倒苗栗大安溪⁵

媒體報導，113 年苗栗三義鄉大安溪畔 7 月間發現亂倒一批 3 公噸有害事業廢棄物石棉瓦，苗栗警循線昨天查獲隔著大安溪，臺中市東勢區一家工程行涉嫌違法行為。苗栗與臺中交界的大安溪畔，三義鄉一家砂石廠沿著大安溪畔進出道路旁，發現沿線 100 公尺遭傾倒 12 堆廢石棉瓦，及廢塑膠管、廢木板等廢棄物，警方會同縣府環保局人員勘查，有害事業廢物廢石棉瓦約 50 坪、3 公噸。經查臺中市東勢區一家工程行涉有重嫌，工程行以 5 萬元的代價，在彰化縣收取廢石棉瓦，地緣關係 6 月 30 日晚上 8 點多過大安溪到苗栗縣境，中型貨車倒了 2 車，全案依廢棄物清理法罪嫌，函送工程行負責人等 3 人苗栗地檢署偵辦。

本案特徵是委託、收取、傾倒業者多人分工，且跨縣市，為集團行為，且傾倒地點在苗栗偏鄉河邊，規模龐大，即便地方政府提供檢舉檢金、查扣機具、提高罰金等強力執法作為，似也無法嚇阻不法業者繼續其環境犯罪行為。

五、史上最大廢土集團光電場埋營建廢棄物⁶

⁵ 2024 年 7 月 3 日聯合新聞網報導(<https://udn.com/news/story/7321/8069924>)。

⁶ 2025 年 1 月 5 日自由時報網路報導(<https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/4914038>)

114 年初，臺南查獲史上最大廢土集團，引發各界關注，臺南市環保局與警察局、農業局等公開表示自去年 8 月聯合於臺南的七股、善化、安南等區開挖調查 16 處，查獲包括 3 處光電案場及 13 處荒地、魚塭地等，填埋營建混合物等廢棄物。

環保局長官指出，本案開挖調查期間共出動 200 人次、18 輛機具、耗資 40 至 50 萬元，除了 3 處漁電共生光電案場，其餘 13 處包括荒地及魚塭地等。各場址開挖出來的廢棄物可看到填埋了水泥塊、磚塊、磁磚、鋼筋、木材、廢布、廢塑膠混合物等，屬營建混合物，依違反廢棄物清理法第 46 條，可處 1 年以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1500 萬元以下罰金。

社會質疑臺南光電場案之處所是否埋有爐碴？本案主管機關臺南環保局首長指出從 2023 年到 2024 年，該局已完成 686 處光電案場的查核，並開挖共 36 處，查獲異常樣態計 15 處，包括 11 處填埋營建剩餘土石方、3 處填埋營建混合物、1 處為底渣再利用產品，皆未有爐碴填埋情事。其中 3 處填埋營建混合物部分，均已函送臺南地檢署偵辦。且主管機關為了預防不肖業者利用太陽光電案場整地非法回填，該市政府於去年起即已精進審核機制，律定業者申請時需檢附現場現況地面照片，核准後施工前架設案場縮時攝影，作業階段需自行錄影等措施。

從媒體報導得知，該案主管機關自 2022 年 10 月起，亦成立跨局處、跨單位的平臺，由中央與地方協力的非法棄置通報及處理小組，出動超過 10 萬 7 千 2 件次，查獲 249 件違規案件。近來也對墓地、魚塭、光電案場等高風險地區，提升執行率，並持續配合檢調單位，實地探訪工地，適時追蹤廢棄物流向，落實源頭管控。

本案特徵是業者利用政府開發永續能源政策，合法掩護非法，介入公共工程作為掩護，減少民眾檢舉的機會，且施工、傾倒地點在偏僻人煙稀少的地方，不法廢棄物規模龐大，即便地方政府已於 2022 年建立業務聯繫平臺、GPS、電子聯單及電子圍籬等科技技術，似也無法嚇阻不法業者長期其環境犯罪行為。

綜上五則矚目案例顯示，針對廢棄物清理法違法違規案件，各地方政府均有各項改善及取締措施，惟相關案件多發生在各縣市之偏鄉地區，故是否因為該處所屬於「轄區的三不管」，因位於區域交界管轄不清楚所致得以為長期之環境犯罪行為？「三不管地帶」是否為大規模、長期、明顯的不法傾倒廢棄物行為存在之結構因素？本研究希望透過訪談利益關係人進行研究，獲得解答，供政府機關未來就廢棄物清理法違法違規案件之策進作為。

參、處理環境犯罪的相關法規、主管機關繁多

有關整地違法傾倒廢棄物涉及法規複雜且主管機關眾多，甚因犯罪違規行為不同，裁罰亦甚有不同，不法份子為博取更大利益，時常遊走法律邊緣，避重就輕，將利益最大化。

前面所舉五個矚目案例中，均已長期存在且頻繁為之，規模甚大，又有結合公務人員或具有地緣關係之不同業者共同犯罪之情事，且在被揭露或查獲前，已經存在甚久。媒體揭露後，社會也赫然發現主管機關不見得（或不限）為環保、警政或司法相關單位，本研究認為有無可能有該項犯罪因主管單位太多，權責重疊，相互推托責任的「權責機關三不管」情況？

以可能的權責主管機關之一的警察機關為例，當知悉一件環保案件後，依據內政部警政署所制定有關警察機關處理環境犯罪作業程序如下：

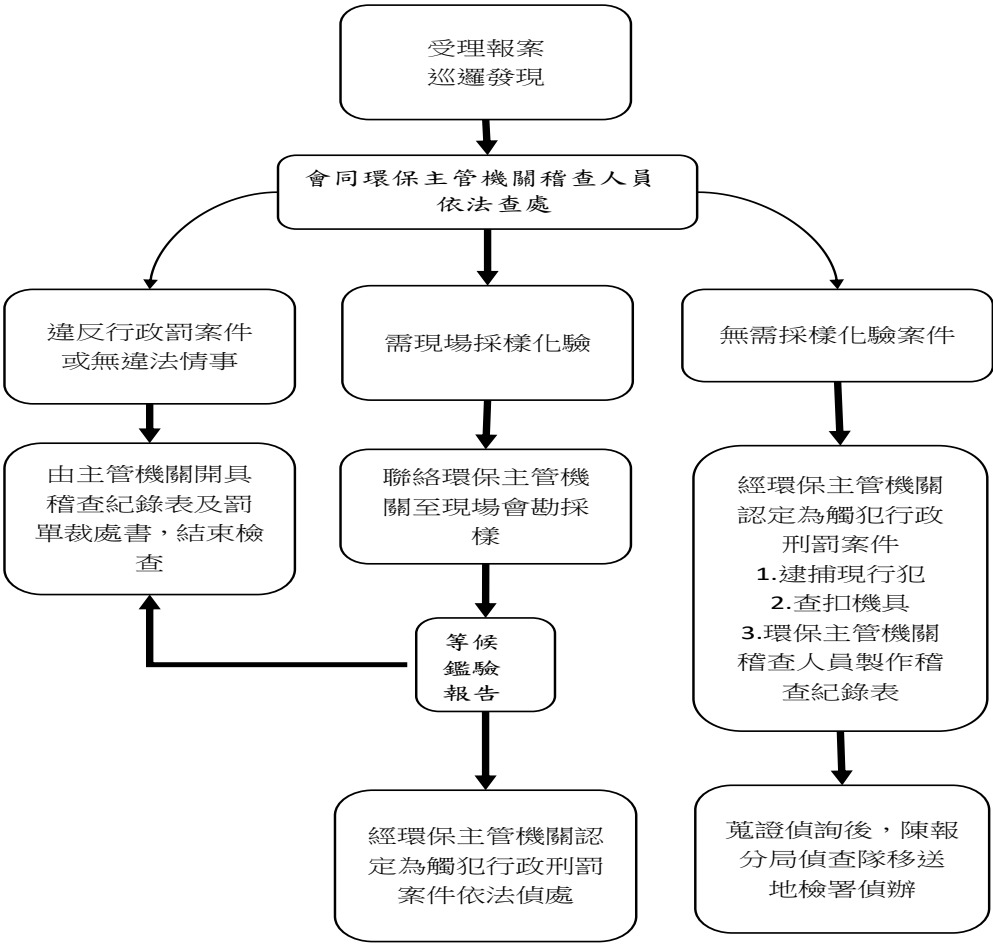


圖 1-1-1：警察機關環境犯罪案件查處作業程序

資料來源：環境犯罪案件查處作業程序，臺灣警察專科學校網站（2024）⁷

7 參 考 網 址：
<https://admin.tpa.edu.tw/app/index.php?Action=downloadfile&file=WVhSMFlXTm9MekF2Y0hSaFh>

除了前述流程外，警察機關可依據處理相關案件的法源依據，臚列如下：

- 一、廢棄物清理法第四十五條至第四十八條。
- 二、廢棄物清理法施行細則第十七條。
- 三、水污染防治法第三十四條至第三十八條。
- 四、空氣污染防制法第四十六條至第五十條。
- 五、土壤及地下水污染整治法第三十二條至第三十六條。
- 六、毒性化學物質管理法第二十九條至第三十一條。
- 七、環境用藥管理法第四十二條至第四十五條。
- 八、刑法第一百九十條、第一百九十條之一(投放毒物或混入妨害衛生物品於供公眾所飲之水源、水道或自來水池;投棄、放流、排出、放逸或以他法使毒物或其他有害健康之物污染空氣、土壤、河川或其他水體)。
- 九、組織犯罪防制條例第三條、第六條。
- 十、提審法第二條、第七條、第十一條。
- 十一、行政程序法第十九條。
- 十二、區域計畫法第十五條。
- 十三、土石採取法第三十六條。
- 十四、營建剩餘土石管理自治條例第十七條
- 十五、其他法規命令

一件不法傾倒廢棄物案件，如前述就有十餘種法規依據可以處理及裁罰，可以想見員警知悉相關案件時，可能因為有過多的行政裁量空間，或介於行政與刑事標準之間時，為了不引發太多行政作業麻煩，或遭到事後法規使用不當之救濟或申訴，可以理解不想處理或以較為簡單明確的法規處理之心態。

不法傾倒廢棄物行為除了涉及的法規甚多，也有多頭、複雜或重複主管機關的情事，諸如，地政局主管涉及違法區域計畫法，農業局主管有關農地違規使用認定，經濟發展局主管涉及區域計畫法，有關土地違規使用案件。環境保護局（含地方清潔隊）主管涉及違反廢棄物清理法、水污染防治法、空氣污染防制法、土壤及地下水污染整治法、毒性化學物質管理法、環境用藥管理法等業務。工務局主管涉及違反營建剩餘土石管理自治條例，針對來源不明土石方裁罰。地檢署主管涉及違反組織犯罪條例、廢棄物清理法、刑法等行為。警察

6Y3hOalpmT1RnMU16STNNRjgwTmprMk5DNXdaR1k9&fname=WW54RPOKRK44YXHHVS04
NKWTZSB4GGMKWS3440XSIH35ML31WSJCMKB4PKOKVWA0NO00GGHHVSVWMO20KO3
0MOYSOP34GCGCCCYTOOFCYSUS50SWSSPOUWOKGCPOPPZXB0NO54TXVWKODGNPST
2404LKNPQLB550A0B4ECFGFGTSRK50RKPO2125HC04MOIGYW30MKLKIGEG0410GG05X
WA5WSB4ECFG00POYWB0YWKKPPHHWW04DHHG

局則主管涉及道路交通管理處罰條例、刑法等行為。可以想見一種行為多重主管機關，相關機關為免除工作，會有推諉卸責，互踢皮球，自不待言，這也是不法傾倒廢棄物犯罪變成「法規的三不管」以及「主管機關的三不管」之可能來源。



第二節 研究動機

偏鄉環境犯罪類型極多，以 A 縣市為例，最常見者有以下樣態被分類為以下幾種⁸：

壹、任意清除、載運或棄置廢棄物

不法業者或民眾，未依廢棄物清理法之規定申請核准，而逕行清除、載運或棄置廢棄物，例如私人以自用貨車載運廢棄物任意傾倒、棄置。

貳、假借整地回填事業廢棄物

鄉村人口大量流入城市導致農地閒置，不肖業者予以租借後，假借整地之名，先大量超挖土方變賣後，再回填事業廢棄物，事後於表面覆蓋原土，如此一來，外觀毫無異樣，實際上土地已遭受嚴重污染。

參、未依規定貯存、清除、處理、或再利用

事業機構未依廢棄物清理法之規定方式貯存、清除、處理、或再利用廢棄物，致污染環境者。例如未經環保機關許可，運送或處理有害事業廢棄物之行為。

肆、未經主管機關許可，提供土地回填、堆置廢棄物者

例如農地地主或魚塭養殖業者，提供土地供作非法棄置場或掩埋場。

伍、非法設置廢棄物轉運站（處理場）、焚化爐

陸、工廠排放氣體超過標準，經主管機關認定者或其他露天燃廢棄物等案件

柒、開立虛偽證明

執行機關（縣市政府環保局、鄉鎮市公所）或民營業者未真正處理廢棄物，卻開具虛偽證明者。

捌、無證照排放汙水

⁸ 參閱 2011 年桃園市政府警察局楊警分行字第 1008007088 號函文。

河川沿岸地區砂石（洗砂）場業者無工廠登記證照，且未領有固定污染源設施、操作許可及廢污水排放許可，甚至無任何污染防治設備而嚴重污染河川水質。

玖、違規回填廢棄物

部分砂石業者藉由開採砂石過程、違規回填事業廢棄物（含有害事業廢棄物）。

拾、利用環境特性藉機偷排汙染物質

不肖分子利用河川兩岸違規興建地下工廠或廢棄物處理廠（場），造成河川水質及附近土壤污染。

拾壹、假借油罐車密封之隱蔽性運送液態廢棄物質

利用油罐車密封之隱蔽性，運送液態事業廢棄物，及廢有機溶劑等違法傾倒，污染環境。

本研究查詢司法院判決書系統，以 110 年前後查詢全臺及服務轄區觸犯相關法規為關鍵字，發現最為常見的三種樣態中，為違反廢棄物清理法比例最高，其次是違反區域計畫法，第三是違反土石採取法。從表 2-2-1 也可看出，轄區與全臺相比，趨勢相近，各年的案量也類似。惟違反廢物不清理法的案件眾多，根據所查詢之判決書所載，又以「事業廢棄物」最多，危害最大，裁罰也較重。

不法傾倒事業廢棄物的執法面，如同前節描述的處理流程圖所言，員警若接獲民眾報案至事發地點處理此類傾倒事業廢棄物之案件時，依照相關規定，首先須通知主管機關派員到場認定，惟根據相關法規⁹，所謂「主管機關」¹⁰所指涉之相關單位包括「市政府地政局、環境保護局、經濟發展局」以及「區公所農經課」，然而前開相關單位人員到場後，因為大家均可主管，或主管事項分工太細，反倒相互推諉，例如通知地政局、區公所到場時，主管機關要求行文後才能派人到場稽查，惟派出所無發文權限且該違法行為係屬當下發生（具時效性）、或者通知環保局到場時，針對不法情事僅處以罰鍰且法律規定可命其三個月內限期改善（過程中再次違規僅併一案裁罰），無法有效嚇阻不法情事，且亦有稽查人員遭不明人士恐嚇等情形發生，導致查緝後之裁罰結果往往偏向從

⁹ 廢棄物清理法（環境保護局）、區域計畫法（地政局）、土石採取法（經濟發展局）、營建剩餘土石方管理自治條例（建築管理處），針對汙染情事及不法回填開採土方樣態各有不同主管機關業管。

¹⁰ 西濱成濫倒廢土天堂？桃園新屋葉家農地也遭殃
(<https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/3870836>)

輕裁量，促使違法傾倒廢棄物之業者始終有利可圖，即使民意代表受理民眾陳情召開記者會強烈抨擊，前開所述之各「主管機關」又將怠惰部分歸咎於轄區派出所員警吃案始導致情況未能改善，導致第一線處理員警往往協辦變主辦、公親變事主，但背後隱藏之真相可能是相關稽查人員因害怕遭不明人士報復，僅對行為人處以罰鍰或要求業者改正後恢復原貌，致使相同案件一而再地不斷發生。再者，相關法規多如牛毛，但若參考相關法規¹¹發覺各條文規範均未就實務執行之各項勤務所面臨之細節問題提出具體解決方案¹²，無助於單一機關釐清案情或處理，增加了不法業者的有機可趁。

以警察機關執法經驗，可列舉以下困境：

壹、第一線執法派出所無相關專業知識且無發文權限

通常須彙整資料呈報分局函請主管機關裁罰，犯罪行為無法及時制止，主管機關稽查時犯罪行為已消失。

貳、主管機關無法第一時間到場

發生地通常較為偏僻，且發覺時間未必為行政機關上班時間，主管機關無法第一時間到場處置，一般裁罰後案件主管機關後續追蹤困難。

參、市政府稽查人員單薄

稽查人員少且地區廣闊，恐受恐嚇，時常須仰賴第一線派出所員警，惟員警較無專業知識，且地方清潔隊時常因地緣關係複雜對於業者較無取締意願。

肆、土方整地涉及許多主管機關

土方整地主管機關，如農業局、環保局、經發局、區公所、地方清潔隊等，主管機關複雜會造成各單位推諉卸責不願處理之情事，進而影響裁罰效率，造成最後裁罰過輕甚至未有裁罰之情事。

伍、裁罰金額過低

¹¹ 廢棄物清理法第 27 條、第 45 至 48 條、水污染防治法第 34 至 38 條、空氣污染防治法第 46 至 50 條、土壤及地下水污染整治法第 26 至 30 條、區域計畫法第 15 條、土石採取法、營建剩餘土石方管理自治條例

¹² 實務上不法情事涉及多數不同主管機關，且稽查人員時常遭受不明人士威逼利誘，造成各主管機關多半不願到場取締違規情事，各主管機關至現場會勘後亦常因各項權責推諉，導致後續無法有效裁罰的困境，不法業者也會找人頭做為現場負責人，導致罰鍰並無實質作用，惟第一線員警到場後亦僅能就道路交通管理處罰條例部分進行開罰，最終導致全臺各地違法整地遍地開花的狀況。

一般最常見違規使用土地依據區域計畫法裁罰 6 至 30 萬元、土石採取法裁罰 100 至 500 萬元，惟實際上利益遠大於處罰金額，致使不法分子從事環境犯罪案件始終無法有效嚇阻。

陸、民意代表不時關切執法

一般業者就整地區塊周遭鄰居均會敦親睦鄰服務居民，目的在於使民眾降低通報檢舉違規、違法之意願，業者有時亦會透過向民意代表請託，假借一般整地名義，希望第一線派出所員警消極處理。

綜上困境，若與本研究第一節的案例對照，或可歸納為轄區、主管機關、法規的三不管，導致不法傾倒事業廢棄物犯罪等環境犯罪，在偏鄉有了生存的空間，也使得警察機關無法執行法律。

據此，本研究將透過訪談四種地方的利益相關人，執法人員、行政主管人員、業者、司法機關等，來證明前述「三不管」是否為偏鄉環境犯罪執法困境之來源，因環境犯罪樣態過多，本研究以不法傾倒事業廢棄物樣態為例，聚焦此類環境犯罪的執法困境，以及執法困境是否相關犯罪之地區、主管機關、法規的「三不管」特性有關。



第三節 研究目的

如本章第一、二節所述，本研究將以 A 轄區內的涉及違法傾倒事業廢棄物犯罪為例，達成以下研究目的：

第一、以上歸納的三因子（或本研究所謂之「三不管」因子），透過滾雪球方式，訪談到四種利益相關人：警察人員（執法人員）、行政主管人員、業者、司法人員，證明執法困境為何，以及三因子是否為執法困境的來源。

第二、提出預防不法傾倒事業廢棄物環境犯罪之相關執法及行政作為建議。倘若三因子存在，僅依賴警察機關處理環境犯罪，無法解決，因為從環境犯罪之執法而言，警方於執行各項公權力措施時，所面臨之突發狀況太多、太複雜，現行法規其實已不敷使用。若要落實執法標準作業程序，徹底斷絕非法業者藉此獲利，或黑幫金援，解決特區偏鄉環境與治安問題，僅能給予執法人員更多的執法律律工具。

警察工作演變至今，為民服務成為第一線行政警察最重要也是最主要的工作項目，但在處理環保環境下，卻沒有任何單位或機關能轉而為警察協助，若本研究得到之分析結果或具體措施，在現行法規修正或增訂前，可提升偏鄉警察再因相同情形影響執勤情緒、品質及行政效率，並可協助處理各大型環境犯罪突發狀況與解決困境。

實務上各種環境犯罪案件，在尚未真正進入司法程序前，靜待著第一線行政警察戮力執行「前期作業」，殊不知末端主管機關怠惰、法律規範不完善或過多，導致實際狀況根本沒有改善或推脫責任。例如酒駕累犯經常抓到派出所後，發現所有員警都認識、只要盤查竊盜慣犯身上總是有不屬於他本人的物品，販賣毒品案件永遠都是聲稱與朋友一起施用，並無販賣意圖，第一線警察再怎麼努力卻沒辦法真正改善治安及交通狀況，其中的艱辛與壓力非一般人所能想像，因此希望能對上開各個案進行研究分析，試著提出具體行政與執法解決方案。同時，藉研究結果改善環境犯罪執法品質與效能，同時保護環境，永續發展，也使地方善良居民重拾對於警察或行政執法人員的認同與尊重，進而達到提升執法滿意度。

第四節 重要名詞解釋

本節將針對本研究相關重要名詞進行說明及解釋，使後續研究者或讀者能更精確掌握每一重要名詞的關鍵意義。

壹、環保警察

行政院於 1999 年 7 月 1 日指示內政部警政署以任務編組方式籌設成立環境保護警察，亦稱為「環保警察」。主要目的係協助目的事業主管機關行政院環境保護署，執行稽查、取締違反環保刑事案件，以確保政府執法威信，達成環境資源之維護。其內部組織分為隊本部及第一、第二、第三中隊，並分別在臺北市、臺中市及高雄市等地設立駐地，專責協助行政院環境督察總隊所屬北、中、南三個環境督察大隊執行取締環境犯罪，排除稽查或取締時遭受違法之阻礙，或協調、聯繫、預防與處理環境保護工程及合法業者遭受不法份子介入操縱等任務。

換言之，環保警察及係配合事業主管機關如行政院環境保護署或各縣、市環境保護局等行政機關，協助執行一般稽查、取締及查緝違反環保法令或規定之行為，並對現行具體危害環境者加已排除或降低對環境之危害，亦即依法行使狹義的警察職權。此外，「行政院環境保護署環境督察總隊」與「桃園市政府環境保護局」，則為有關環保法令規定之中央及地方政府主管機關，依法賦予行使稽查、取締及告發等公權力，亦即其依法行使廣義之警察權。

貳、事業廢棄物

有關廢棄物可分為一般廢棄物及事業廢棄物，依據我國廢棄物清理法相關規定，說明如下：

一、一般廢棄物

指事業廢棄物以外之廢棄物。

二、事業廢棄物

指事業活動產生非屬其員工生活產生之廢棄物，包括有害事業廢棄物及一般事業廢棄物。所謂「有害事業廢棄物」，意指由事業所產生具有毒性、危險

性，其濃度或數量足以影響人體健康或污染環境之廢棄物。至於「一般事業廢棄物」，則是指由事業所產生有害事業廢棄物以外之廢棄物。

三、一般事業廢棄物

(一)、營建廢棄物

施工所附帶產生之金屬屑、玻璃碎片、塑膠類、木屑、竹片、紙屑、瀝青等廢棄物；營建廢棄土包括建築工程、公共工程及建築物拆除工程施工所剩餘土石方、磚瓦、混凝土塊，為有用資源，非屬廢棄物。

(二)、營建剩餘土石方

指建築工程、公共工程及其他民間工程所產出之剩餘泥、土、砂、石、磚、瓦、泥漿及混凝土塊等土壤砂石資源。

(三)、營建混合物

營建混合物係指建築工程、公共工程及其他民間工程所產出之廢金屬、廢玻璃、廢塑膠、廢木材、竹片、廢紙屑、橡膠等與餘土尚未分離處理前之廢棄物。

參、環境犯罪

環境犯罪，也稱環境犯罪，是指任何違反環境保護法規或國際公約的行為，這些行為對自然環境、動植物或生態系統造成直接或間接的損害。這一範疇的犯罪包括但不限於如污染犯罪，亦即非法排放有害物質到空氣、水體或土壤，如工業排放、化學品泄漏和非法傾倒廢物。自然資源掠奪，指非法砍伐森林、非法開採礦物資源、過度捕撈魚類和其他資源，導致資源枯竭和生態失衡。野生動物犯罪，非法捕獵、交易和走私瀕危野生動植物，對生物多樣性構成威脅。廢棄物管理不當行為，如非法進口、出口或處置有害廢棄物，如電子垃圾、有毒化學品等。

前述行為不僅違反了環境法律和規範，還往往與其他形式的犯罪有關，如經濟犯罪、腐敗和有組織犯罪。環境犯罪的後果不僅限於生態環境的破壞，還對人類健康和經濟發展構成長期威脅。

肆、環境保護

環境保護（Environmental Protection）的概念，主要是指減少或避免造成環境的負擔及危險，所採取的一種行為或措施。易言之，如果自然生態及環境資

源（空氣、水、土壤）受到危害或實際的破壞，並且已經威脅到人類的生命與生存環境時，則國家公權力必須適時的加以干預之（蕭銘慶，2008：11）。

此外，根據法律學者陳慈陽（2003）的論述認為，環境保護應含有下列三項內涵：排除現已存在與出現對環境的損害，排除或減輕現在對環境可能或潛在的危險性。以及經由預防措施的採取來防止未來對環境的危害。



第二章 文獻探討

第一節 環境犯罪與綠色犯罪學

壹、無言的被害人

環境犯罪行為破壞自然環境，導致生態系統失衡、生物多樣性減少，甚至引發物種滅絕。非法排放有害物質和非法處置廢棄物會污染空氣、水源和土壤，對人類健康造成直接威脅，引發各類疾病。又破壞自然資源，影響農業、漁業和旅遊業的可持續發展，對經濟造成長期負面影響，不論是對生態系統、人類健康和社會經濟發展都有嚴重影響，自然引發犯罪學者的興趣。

綠色犯罪學（green criminology）¹³是一個相對新的名詞，犯罪學學者以探討與環境有關的犯罪行為及其影響為主，犯罪被害的影響不僅及於「人」或「物」，甚至可能損害整個環境與生態，保護這些「無言的被害人」及注意其相關法律發展，自然是一個重大議題。以下本節將從綠色犯罪的歷史背景、理論、研究領域、環境犯罪的定義、類型以及當前研究展望等說明。

綠色犯罪學的興起可以追溯到 20 世紀 90 年代，當時一些學者開始關注環境問題與犯罪行為之間的聯繫，學者 Nigel South 在 1998 年提出了「綠色犯罪學」的概念，強調需要將環境意識引入犯罪學研究中。這一概念逐漸形成了一個新的研究領域。

貳、綠色犯罪學的演進¹⁴

綠色犯罪學的創立，是當代犯罪學因應全球環境危機而產生的重要轉向。其核心在於將犯罪學的研究範疇由傳統的人類社會擴展至生態系統，強調生態本身也是潛在的犯罪被害客體，並批判現有法律制度對環境傷害行為容忍度過高。綠色犯罪學不僅質疑國家機構及大型企業在環境破壞上的角色，更強調全球政治經濟結構對環境不正義的製造與再製。理論上，綠色犯罪學內部包含多個分支（黃承章，2022），包括：

一、生態犯罪學（Ecological Criminology）

¹³ South, N. 2014 Green Criminology: Reflections, Connections, Horizons”, *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, 第 3 卷第 2 期, pp.第 5-20 頁

¹⁴ 黃承章（2022）。簡介綠色犯罪學的演進。警察通識叢刊，第 18 期，第 63-81 頁。

聚焦環境破壞與生態系統的全面性傷害，認為某些環境危害雖未被法律明確規範，卻具有應受譴責的嚴重性。

二、全球生態犯罪學（Eco-global Criminology）

由 Rob White 等人倡導，強調氣候變遷、生物多樣性損失、有毒廢棄物非法運輸、環境被害與跨國環境運動的研究。

三、綠色批判犯罪學（Green Critical Criminology）

從衝突理論出發，批判資本主義、帝國主義以及全球北方對南方國家的剝削。

四、南方綠色犯罪學（Southern Green Criminology）

提出去殖民化的犯罪學視角，關注全球南方在生態帝國主義下成為污染輸出地及資源掠奪的受害者。

五、綠色文化犯罪學（Green Cultural Criminology）

探討文化、媒體與消費主義如何形塑環境犯罪與環境傷害的社會認知。

六、綠領犯罪學（Green Collar Criminology）

結合白領犯罪理論，分析企業及組織如何因經濟利益進行環境破壞。

七、綠色被害者學（Environmental Victimology）

研究環境被害者的範疇擴展，包括人類、動植物及生態系統，探討環境犯罪對不同群體造成的衝擊。

八、綠色修復式正義（Green Restorative Justice）

主張對環境犯罪應進行修復，而非僅限於傳統懲罰。

該文也指出，傳統犯罪學聚焦於人類社會中個體或群體的行為偏差，將犯罪定義侷限於刑法規範，然而綠色犯罪學主張，許多嚴重危害生態與公共健康的行為，即便未被刑事法規納入，也應涵蓋在犯罪學研究領域。尤其全球化進程，跨國環境違規違法，如毒廢棄物運輸、非法伐木、野生動物走私、衝突礦產開採等已經是全球議題，跨越各國刑事法規。

綠色犯罪學者批判全球北方透過嚴格的環保法律與監管，將高污染產業或廢棄物轉移至全球南方，以規避法律責任，形成所謂「生態帝國主義」(Ecological Imperialism)。這種不平等的環境治理，不僅導致南方國家環境破壞，也造成嚴重的人權侵害與社會文化解體。

此外，綠色犯罪學強調跨學科合作，結合環境科學、法律、社會學、經濟學與倫理學，提出從「生態中心主義」的角度重新審視犯罪行為。生態中心主義認為生態系統及非人類生命本身具有內在價值，而非僅具工具價值，此與傳統人類中心主義的觀點形成對比。

在刑事司法面向，綠色犯罪學批評傳統法律過於人類中心，無法有效保護生態環境。綠色犯罪學呼籲建立專門的環境法院、量刑參考指引，以及引入非人類被害概念，進一步將生態保護納入刑法的保護法益範疇。綠色犯罪學可以說是當代犯罪學領域新穎議題，其不僅在於揭露環境犯罪，更希望促成法律、社會與倫理層面的全面改革，確保生態系統的永續與全球環境正義的實現。

參、定義

環境犯罪 (Environmental Crime) 範圍廣泛，樣態多樣，通常是指那些直接或間接對自然環境造成損害的非法行為。根據聯合國環境規劃署 (UNEP) 的定義，環境犯罪包括非法捕撈、非法採伐、非法排放有害物質、非法廢棄物處置以及野生動植物的非法貿易等。其中非法捕撈包括非法捕撈海洋生物、淡水魚類及其他水生動物，這些行為嚴重破壞海洋和內陸水域的生態平衡。非法採伐是非法砍伐森林資源，使森林資源的迅速減少，還對生物多樣性和氣候變化產生負面影響。至於非法排放有害物質，包括向空氣、水體和土壤中排放有毒有害物質，這些行為對人類健康和環境安全構成嚴重威脅。而非法廢棄物處置，是非法處理或傾倒固體廢物、化學廢物和醫療廢物，這些行為導致環境污染和生態破壞。最後，野生動植物的非法貿易，包括非法捕獵、走私和貿易瀕危動植物，這些行為威脅生物多樣性，並可能導致物種滅絕。¹⁵

本研究主題，係屬於第四項非法廢棄物處置，符合環境犯罪之全球定義，也屬於全球共同的重大的環境犯罪議題。

肆、成因

¹⁵ 參考網址 <https://www.unep.org/zh-hans>

綠色犯罪學研究發現，環境犯罪的產生原因，主要包括經濟利益驅動、法律法規不健全、執法力度不足和社會文化因素等。以下說明之：¹⁶

一、經濟利益驅動

環境資源具有高經濟價值，非法捕撈、採伐和貿易等行為能帶來巨額利潤，成為犯罪分子的主要動機。

二、法律法規不健全

許多國家和地區缺乏完善的環境保護法律法規，導致環境犯罪行為難以得到有效制裁。

三、執法力度不足

環境犯罪往往隱蔽性強、技術含量高，執法機構難以追查和取證，導致違法行為難以遏制。

四、社會文化因素

某些地區的居民缺乏環境保護意識，對環境犯罪行為容忍甚至支持，加劇了環境犯罪的蔓延。

因為成因甚多，本研究考量作者職業、專長與研究時間限制，選擇以第三項執法困境成因，為討論重點。綠色犯罪學者指出，各種環境犯罪，例如：非法排放污染物、非法砍伐森林、非法捕撈和獵殺野生動物等行為，這些犯罪行為不僅對環境造成破壞，還對人類健康和生態系統的穩定性構成威脅。但為何持續發生？一方面可能是執法問題，另一方面，可能是跨國、跨境、跨縣市的多頭馬車所致。一如綠色犯罪學者指出，儘管許多國家已經制定了環境保護法規，但其執行效果往往不盡如人意。原因為何？臺灣的各種環境保護法規不可謂不多，但也如全球處理相關議題上遇到的困境。

伍、全球執法機關所面臨之挑戰

一、法律的局限

¹⁶ South, N. 2014 Green Criminology: Reflections, Connections, Horizons”, *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, 第 3 卷第 2 期, pp.第 5-20 頁

全球許多國家的環境法律體系不健全，法律條文模糊，缺乏執行力道。此外，環境犯罪往往未被優先列入各國安全議程，使得賦予執法機關的公權力力度不足。

二、資源和人員限制

執法機關普遍面臨資源不足的問題，包括缺乏資金、人員配備不足、以及專業技術設備的短缺。這些限制極大地削弱了環境犯罪案件的偵破效率。

三、國際合作的障礙

由於環境犯罪的跨國性質，單一國家難以有效應對。然而，國際合作在法律、行政和情報分享方面存在顯著障礙。各國之間的法律差異、外交關係緊張、以及缺乏協調機制，都是主要的阻礙因素。

四、資訊共享不足

執法機關在全球範圍內缺乏有效的資訊共享機制。不同國家和組織間的信息不對稱，導致犯罪網絡難以被揭露。

另一方面，綠色犯罪學者認為隨著全球化的發展，環境犯罪越來越具有跨國性、跨境性、跨區性¹⁷。例如，非法貿易野生動物、非法廢物轉運和跨國污染等問題引起了國際社會的廣泛關注。至於在地的問題，則是經濟較強的地區，將廢棄物或污染物以金錢購買方式，運送到他國、他區或他縣市。

例如有關核廢料的處理就是一個高度複雜和敏感的過程，其涉及環境安全、公共健康和政治等多方面考量。係根據其放射性和壽命分為低、中和高放射性廢料。低放射性廢料通常包括醫療器具和被輻射污染的防護衣，處理方式相對簡單，通常會進行固化後埋入專門設計的掩埋場。而高放射性廢料，主要來自核反應爐的燃料棒，則需要長期、安全的存儲解決方案。¹⁸

目前，高放射性廢料的主要處理方式是進行封裝，然後存儲在深地質層中。這種深地質處置方法選擇在地質穩定且遠離地下水的地區，如芬蘭的奧爾基盧奧托（Onkalo）設施，是世界上首個高放射性廢料深地質處置場。這樣的設施設計來隔離核廢料數十萬年，避免其對環境和人類健康造成危害。另一個常用的臨時解決方案是乾式儲存，即將用過的核燃料放置在專門設計的乾燥儲存罐中，這些罐子通常建在核電站內部或附近，作為臨時存儲場所。

¹⁷ South, N. 2014 Green Criminology: Reflections, Connections, Horizons”, *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, 第3卷第2期, pp.第5-20頁

¹⁸ World Nuclear Association. (2023). *Radioactive waste management*. Retrieved from <https://world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/nuclear-wastes/radioactive-waste-management>

另外像是離島垃圾的處理則須因地制宜，挑戰在於交通不便和處理設施不足，由於運輸成本高昂和處理能力有限，許多離島地區的垃圾處理往往採取焚燒或填埋方式。這些方法容易導致空氣污染和土壤污染，並非長期可持續的解決方案。(Wang, 2021；Castellani et al., 2022)¹⁹

各國為解決前開相關問題，偏鄉離島地區也開始推行垃圾減量、資源回收和分類政策。例如，日本的小笠原群島通過嚴格的垃圾分類和回收系統，盡量減少對焚燒和填埋的依賴。同時，這些地區也引進了小型的焚燒爐和堆肥系統，用於處理有機廢物，減少垃圾的體積和環境負荷。

此外，隨著技術進步和環保意識的提升，一些國家的離島地區也在探索海運或空運將垃圾運回主島或其他地區集中處理的可能性，雖然這樣的方式雖然成本較高，但有助於集中資源和設施，能更高效地處理垃圾並減少對當地環境的影響。這些做法表明，離島垃圾處理需要多方位的解決方案，包括技術創新、政策支持和公眾參與。

在臺灣，離島的垃圾處理面臨獨特的挑戰，包括運輸困難、處理設施不足和有限的土地資源。常見的處理方法包括焚燒、填埋和運回本島進行集中處理。但這些措施的實施需要地方政府的規劃和支持，以及居民的積極參與，才能確保離島的垃圾處理既經濟可行，又環保可永續。類似環境犯罪預防，是一個既需要中央制定政策及法規，又需要地方配合執行，且具有在地特性的作為。

綠色犯罪學者強調必須加強國際合作，共同應對這些跨國環境犯罪，同樣的，在地的或在臺灣，也可能需要跨境、跨區的行政、司法機關合作，才能因應跨境的環境犯罪。

陸、理論觀點

綠色犯罪學相關理論不多，綜合目前文獻²⁰，約可分為以下三項觀點：

一、環境正義理論

此理論強調環境犯罪和環境不公正的受害者往往是社會中最弱勢的群體，包括貧困人口、弱勢民族和發展中國家的居民，這些群體往往無法有效地保護自己免受環境犯罪的侵害。

¹⁹ Castellani, P., Bidini, G., De Rosa, M., & Cotana, F. (2022). Organic waste valorization in remote islands: Analysis from the Pelagian archipelago, Italy. *Sustainability*, 14(7), 3944. <https://doi.org/10.3390/su14073944>

²⁰ Lynch, M. J., & Stretesky, P. B. (2014). *Exploring Green Criminology: Toward a Green Criminological Revolution*. Farnham, UK: Ashgate.

二、生態女性主義論

將環境問題與性別不平等聯繫起來，認為環境破壞和對女性的壓迫是由於同樣的父權制社會結構所致，生態女性主義者呼籲通過改變這種社會結構來解決環境和性別問題。

三、生態系統理論

該理論強調人類社會與自然環境之間的相互依賴關係，認為人類活動對生態系統的影響必須得到充分認識和評估，生態系統理論呼籲在犯罪學研究中考慮環境因素，並探討如何通過法律和政策手段來保護生態系統。

本研究主題不法傾倒事業廢棄物行為，比較接近第一種論述，理由是多數被害地點是偏鄉，被害團體也是偏鄉社區與居民，這類行為使得偏鄉的環境除了交通、社會、經濟的弱勢外，更是無言的殘害環境，使得其生活環境更為惡化。誠然有的居民或地主可能為了貪圖小利，出租或允許不法業者任意傾倒或掩埋。但是身處窮鄉惡土中居民，為了存活不得不做的選擇，其實偏鄉的經濟、教育、社會不正義，進一步延伸到環境不正義。

柒、當前可能的應對策略

目前研究都指出為有效應對環境犯罪，需從立法、執法、國際合作和社會宣傳等多方面採取綜合措施。例如，需要完善法律法規，也就是各國應制定和完善環境保護法律法規，提高對環境犯罪的處罰力度，形成有效的法律震懾。第二個常見的應對建議，是加強執法力度，亦即提高執法機構的技術裝備和人員素質，加強跨部門合作，提升環境犯罪的偵查和取證能力。第三是推動國際合作，因為環境犯罪具有跨國性，各國應加強資訊共享和執法合作，共同打擊跨國環境犯罪。最後，學者都建議提高公民意識，通過教育和宣傳，提高公眾的環境保護意識，鼓勵公眾參與環境保護行動，形成全社會共同打擊環境犯罪的良好氛圍。

對於前述學者建議，本研究認為環境犯罪作為一個複雜且嚴重的全球性問題，需要各國政府、國際組織和社會各界共同努力，通過完善法律法規、加強執法力度、推動國際合作和提高公民意識等綜合措施，有效預防和打擊環境犯罪，均為紙上談兵，以傾倒事業廢棄物而言，我國的法規不可謂不多，裁罰也進行中。但若執法不力或行政不作為，該區民眾默許、黑道參與，或是跨區不合作，再多的法規與主管機關，也無實現保障人類和自然環境的長久健康與繁榮的期待，更無法落實各項法規的目的。

環境犯罪問題具有重要意義，藉由綠色犯罪學的研究，揭示環境犯罪的成因和影響，提出有效的預防和應對措施，但其與執法困境相關的根本問題或行政機關的推託，若無法持續研究，尚難實現持續發展和環境正義。



第二節 不法傾倒事業廢棄案件之判決分析

臺灣的環境犯罪成因主要包括企業追求經濟利益、缺乏有效的管理系統、法律執行力度不足、法令繁雜等。以處理事業廢棄物為例，企業為了降低成本，往往選擇非法手段處理，而法律對這些違法行為的懲罰力度也影響著違法行為的發生。

學者研究(Lin & Wu, 2024)懲罰環境法者：臺灣環境訴訟的法院判決²¹，報告中涵蓋 2000 年至 2018 年間臺灣六個主要城市臺北、新北、桃園、臺中、臺南和高雄的環境犯罪案件公共環境污染訴訟中的法院判決，分析了影響這些決策的因素。該研究使用了一個自己設計的模型，考慮了相關違法行為的嚴重性和被告的資源/能力，研究發現 78.2%的被告被判有罪，52.9%的人被判緩刑，19.0%被罰款，28.1%面臨監禁。這一結果與西方國家對環境犯罪的懲處大不相同。在西方國家，面對環境犯罪，行政罰款更為普遍，很少使用刑罰，更少見徒刑。這個研究分析結果也顯示，相關案件的被告所犯環境違法行為的累再犯數，顯著影響法院的量刑決定。來自私人民間公司的被告比起公務機關人涉案人員，前者被判有罪機率較低，但被行政裁罰機率較高，此外，從年代來看，該研究也發現臺灣對環境違法者的有罪判決和重罰有增加趨勢。但是有罪判決與重罰似乎無法減少臺灣環境犯罪或不法傾倒事業廢棄物案件的數量。

表 2-2-1 2000-2018 年間統計六都各地方法院就傾倒廢棄物案件有罪判決資料

	民事	刑事	行政	總計 208 件
臺北	0	47	7	54
新北	0	14	1	15
桃園	1	64	7	72
臺中	6	71	23	96
高雄	2	22	17	41
臺南	1	45	5	51

(資料來源：司法院裁判書系統)

(<https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx> (113 年度下載))

表 2-2-1 為本研究 2000-2018 年針對六都法院就傾倒廢棄物案件統計各級地方法院判決書資料所分析，資料顯示環保案件已刑事犯罪最多，其所造成汙染

²¹ Lin, AMW, & Wu, C. li. (2024). 懲處環境違法者：臺灣環境訴訟的法院判決。環境政治，第 33 卷，第 5 期，第 843-867 頁。<https://doi.org/10.1080/09644016.2023.2301260>

最嚴重，有關行政裁罰如土石採取法、區域計畫法等次之，最後民事部分係因行為人遭主管機關開罰後，未依規定恢復原狀或未繳納罰鍰，後續由主管機關進行強制執行等行政訴訟。且 T 轄區佔全國案件比例均超過 10%，2021 年前甚至高達 20% 以上，可見 T 轄區環境犯罪問題之嚴重。

表 2-2-2 2022 至 2024 年全臺及 T 轄區涉及環保刑事犯罪裁罰案件數量

違反法規	區域	民國 111 年	民國 112 年	民國 113 年
廢棄物清理法 (環保局業管)	全臺	2320	2317	1537
	T 轄區	14	9	3
區域計畫法	全臺	392	315	137
	T 轄區	6	5	1
土石採取法	全臺	9	16	9
	T 轄區	1	2	1

(資料來源：司法院裁判書系統)

(<https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/default.aspx> (113 年度下載))

表 2-2-2 為本研究統計近三年針對六都地方法院與 T 轄區就傾倒廢棄物案件統計各級地方法院判決書資料所分析，資料顯示相對於本研究實務上有關環境犯罪之現況與實際情況有明顯落差，本研究所提及有關偏遠地區特性、各主管機關業務重疊推諉、涉及多部相關法規，業者可透過違規不違法、違規僅罰鍰、恢復原狀等行政處分，其不法利益往往大於相關處罰，使得土方工程往往是地方幫派、勢力爭權奪利之重要標的。

綜上討論，雖隨著社會對環境保護的重視程度提高，臺灣的環境刑事法律也逐漸完善，但臺灣各類污染行為均由不同的法律條款規範，幾乎所有法律條款都包含了具體的刑事責任和制裁規定，如此複雜多適用的法規是否可以減少環境犯罪，有待考察。此外，對於不在個別環境法規範之內的環境犯罪或污染事件，刑法第 190-1 條也有相關規定，可用來起訴環境法違法者，法律的密度不可謂不高，只是觀察臺灣的環境犯罪具有複雜性和多樣性，對環境和社會已經造成嚴重的危害，縱然加強了懲罰環境違法者，卻不見案件量下降，是否應綜合考量立法、司法、執法機制，方能了解問題癥結？此為本研究重要議題之一。

第三節 不法傾倒事業廢棄物犯罪與在地人士之關係

在臺灣，不法傾倒事業廢棄物涉及的環境法規眾多，包括廢棄物清理法、空氣污染防治法和水污染防治法等，這些法律規定了該項違法行為的處罰措施，然而，實施這些法規面臨許多挑戰，如證據蒐集困難、違法行為的隱蔽性、涉案的集體結構，以及執法資源的限制等。

臺灣許多中小型企業，無法負擔專業的事業廢棄物管理服務，因此，一些不道德或無良、想要降低成本的企業，選擇委託無牌營運業者處理事業廢棄物，這些無牌營運業者，在無人偏鄉或有地緣關係之處，違法任意傾倒大量事業廢棄物，從中獲得鉅額不法所得。但試問，如此巨量的事業廢棄物，長期且大量置放或傾倒在特定地方，附近若有無辜居民或經過路人、政府官員或執法人員，豈有不知或不通報之理？非法排放和處置危險廢物會造成居民健康、社區環境、房價貶抑等難以逆轉的嚴重損害，這些損害雖在初期不易察覺，但一旦累積時間與數量顯現出來，附近無辜居民勢必舉報或抗爭。問題在於為何知悉或查獲時，通常已經危害嚴重？

一般中小企業沒有資源進行合法的廢物處理，因而依賴非法營運業者。此類環境犯罪涉及龐大利益，常衍生許多的鬥毆、恐嚇、槍擊案件，故這些業者的身分，不得不令人想到幫派或地方角頭參與之可能性（參閱圖 2-3-1）。從圖 2-3-1 本研究架構圖可見，幫派、地方角頭這些組織往往擁有較多的人力、地方黑白兩道綿密的人脈，也可能擁有非法槍枝武器，居民或地主若不肯配合或逕行檢舉，可能導致生活的危險。政府部門針對廢棄物處理法規具有頗大的取締、裁罰、主管機關之行政裁量權，讓業者透過各種地方關係，得以避重就輕的遊走法律邊緣。前述檯面上或檯面下的各種威脅利誘互惠的情況，有讓幫派參與的業者，更可以提供從受委託到完成傾倒，免受裁罰的「一條龍」服務體系，其競爭條件比起沒有幫派參與的業者，更能長久存活。

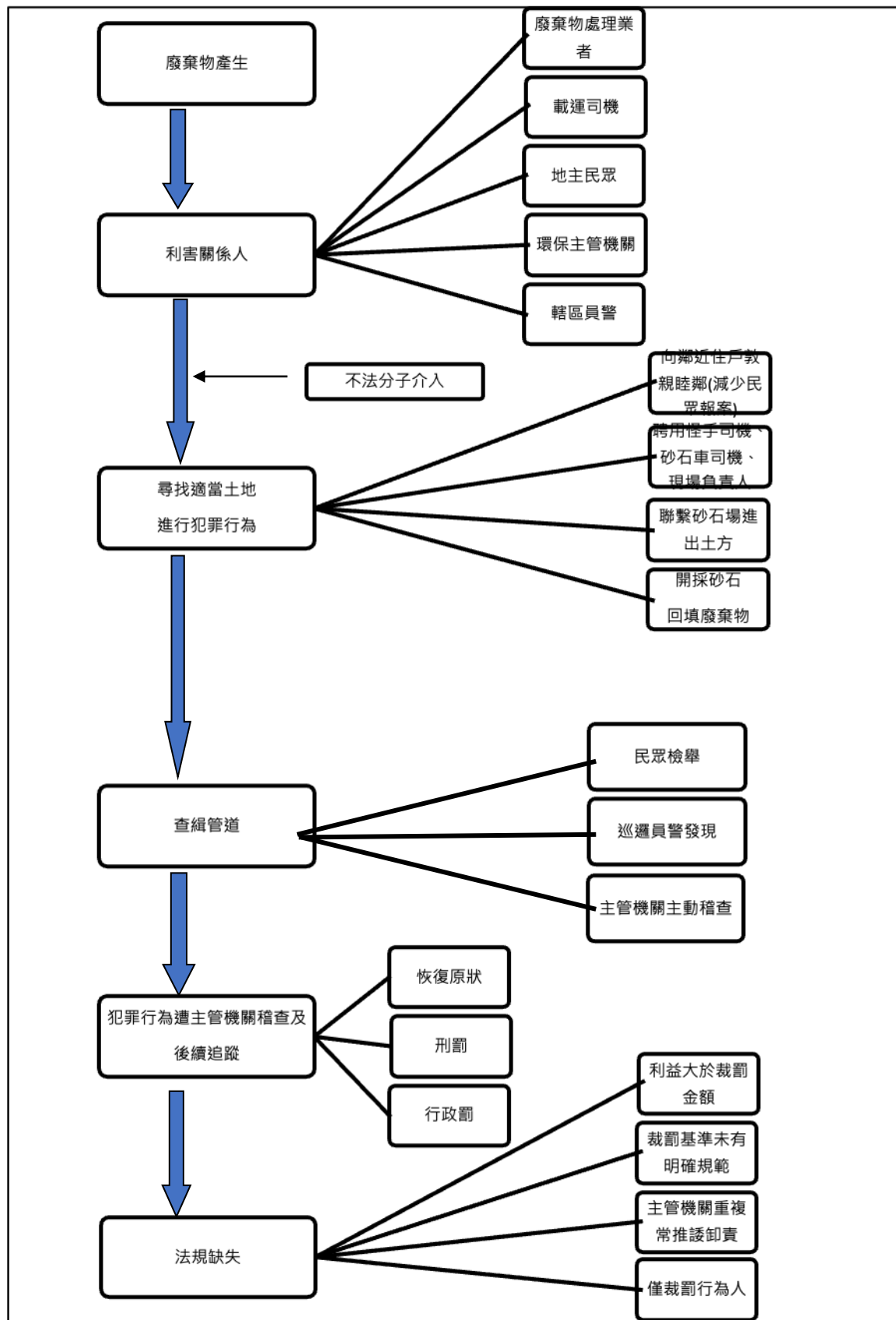


圖 2-3-1 廢棄物相關環境犯罪地方集團結構圖

綜上，有些特定的不法人士以暴力強制承攬廠商環保清除工作，把持廢棄物清理市場，造成合法業者人人自危，嚴重影響國內環保業者投資環境。更重要的，圖 2-3-1 均須在地勢力的配合，縱有跨縣市業者之合作，若無在地合法或非法業者共同參與，其他縣市很難進入本地傾倒事業廢棄物之領地。



第四節 不法傾倒事業廢棄物與地區特性之關係

侯崇文（2019）²²在《犯罪學：社會學探討》一書中指出，古典犯罪學理論（Classical Criminology）起源於十八世紀啟蒙運動時期，代表人物包括貝卡利亞（Cesare Beccaria）與邊沁（Jeremy Bentham）。該理論主張人類是理性的行為者，犯罪乃出於自由意志下的理性選擇。人們在行為前會權衡「行為的利益」與「受刑罰的風險」，因此，只要刑罰具備確定性（certainty）、迅速性（celerity）與嚴屬性（severity），就能有效嚇阻潛在犯罪者。

依此觀點，古典理論強調國家必須透過制度化的懲罰機制來維持社會秩序。若法制鬆散、執法不嚴或缺乏明確的處罰規範，則違法成本降低，個體的理性計算結果將偏向於「犯罪更有利」，導致違法行為上升。

在本研究的脈絡中，若特定領域（偏鄉地區就廢棄物處理、環境污染、非法傾倒區等）呈現「三不管」的狀態，即法律模糊、行政怠惰與執法困難，便意味著犯罪的「被發現風險」與「處罰確定性」極低。此種情形下，依古典犯罪學理論的推論，潛在行為者便可能評估為「違法成本低、利益高」，進而選擇從事環境違法或廢土犯罪行為。

換言之，「三不管」地帶的存在，反而符合古典理論對犯罪發生條件的預測，如缺乏有效嚇阻，將導致理性選擇偏向犯罪。因此，若欲降低此類環境犯罪的發生率，政策重點不僅在於加重刑罰，還應提升執法確定性與行政效率，恢復制度性嚇阻功能。

本研究一開始提及各種環境犯罪集中於偏鄉地區的現象，雖直接與不法傾倒事業廢棄物相關研究不多，但有些文獻與實證研究討論到在臺灣的山林盜伐與侵佔案件，頗有類似的地區分布特性，可以借用此分析觀點。

江朗生（2024）的研究認為，隨著臺灣森林資源的豐富性及其經濟價值的上升，山林犯罪活動也愈加猖獗，特別是涉及高價值樹木如牛樟和檜木的非法活動更為頻繁。這些犯罪行為對生態環境及社會安定造成了嚴重的威脅，因此引發了學術界對於偏鄉地區犯罪高發現象的深入研究²³。

為何偏鄉地區會成為環境犯罪的高發區？根據古典犯罪學理論認為由於地理位置的偏僻、人力資源的不足，以及法律執行的困難，偏鄉易成為犯罪者尤其是組織犯罪者的目標。此外，偏鄉地區居民的經濟困境也可能促使他們參與這些非法環境犯罪活動。發現偏鄉地區的犯罪行為具有高度的組織性和策略性。這些犯罪組織通常有著嚴密的分工，包括訂單下訂、勘地選樹、入山砍伐、後勤補給、揹搬集材、哨兵把風、交通運送，直至加工美化和銷售。這些有組織的犯罪行為不僅能夠提高犯罪的效益，還能夠降低個體犯罪者的風險，

²² 侯崇文（2019）。犯罪學：社會學探討。台北市：三民書局。
<https://www.google.com.tw/books/edition/%E7%8A%AF%E7%BD%AA%E5%AD%B8/iaq8xQEACAAJ?hl=zh-TW>

²³ 江朗生（2024）。盜伐林木相關犯罪及其防治策略之研究(<https://hdl.handle.net/11296/3u2sf7>)。

從而使犯罪活動更具規模和頻率²⁴。此外，江郎文（江朗文，2024）研究也指出，社區居民經濟若有困境，使得部分居民在無法維持基本生計的情況下被迫加入犯罪組織，可能進一步促使了這些地區的犯罪率上升。

本研究認為偏鄉地區成為環境犯罪高發區的複雜原因，這不僅涉及到地理和經濟因素，也與法律制度和執法力度的薄弱密切相關。若社區民力與地方政府偏鄉地區的法律執行力度不高或環境意識薄弱，除非能將居民的經濟扶持提升，減輕居民的生活壓力，否則很難僅從法律追溯或道德訴求有效地打擊環保組織犯罪行為。



²⁴ 江朗生（2024）。盜伐林木相關犯罪及其防治策略之研究。
<https://hdl.handle.net/11296/3u2sf7>。 <https://hdl.handle.net/11296/3u2sf7>

第三章 研究設計

第一節 研究架構

「研究觀點」(approach)是研究特定現象的「眼鏡」，是「選擇問題與資料的標準」；而「研究方法」則為「研究程序及研究技術」，是蒐集與處理資料的技術。因此，研究觀點的確定，應先於研究技術方法(孫本初，2005)。

本研究採用的觀點及相關資料蒐集方法，是以利益相關人的角度，從三個「不管」聚焦討論，事業廢棄物環保犯罪是否成形於偏鄉、多機關、多法規的結構問題。在確定了研究的內容與方向後，本研究已經著手蒐集與本研究相關的資料討論文獻，更進一步從文獻中探討環保實務上犯罪研究的理論基礎。文獻探討後，目前將依照依據所獲得的資料，探討非法傾倒廢棄物環境犯罪相關態樣，訪談利益相關人，佐以平日實務觀察進行資料彙整工作。再依據資料分析結果提出研究結論與建議，最後撰寫研究報告形成論文。

造成非法傾倒事業廢棄物的成因及動機有多重因素，包含偏鄉居民較少、監視器薄弱、適合砂石車出入，主管機關查緝不易，另適用法規及主管機關繁多且重疊，時常造成主管機關認定上困難及推諉情事一再發生，使不法分子有機可趁，導致非法傾倒事業廢棄物等不法行為一再發生。具體而言，以下圖 3-1-1 所示，本研究假設類似案件發生率高，可能因為「三不管」因素。所謂「地點三不管」，代表地區通常處於行政轄區交界處、河海山區域範圍廣遠，缺乏監控設備，主管機關也無太大設置監控系統意願，居民車流等密度低，人煙罕見，執法人員與公務人員通常無法高頻率監督此區，加上無法使用科技執法，以致成為三不管的高風險區。第二個是「適用法規多」，因為適用法規多，若都可以適用，行政機關或執法機關當然希望其他機關依法先行。但法規過多，也可能部分適用，部分不適用，或重疊多重適用，不論哪種條件，均會導致實質如同「法規三不管」狀態。第三，多個有權可以執行之機關，或需協同處理機關多。機關基於減少業務或工作繁忙難以約定時間共同會勘或裁罰，也會推託延遲，或期待其他機關可以先行執法，或協助處理處理相關案件，都在等待其他機關處理。這也是造成看似都可以管，實際上卻是機關三不管的狀態。

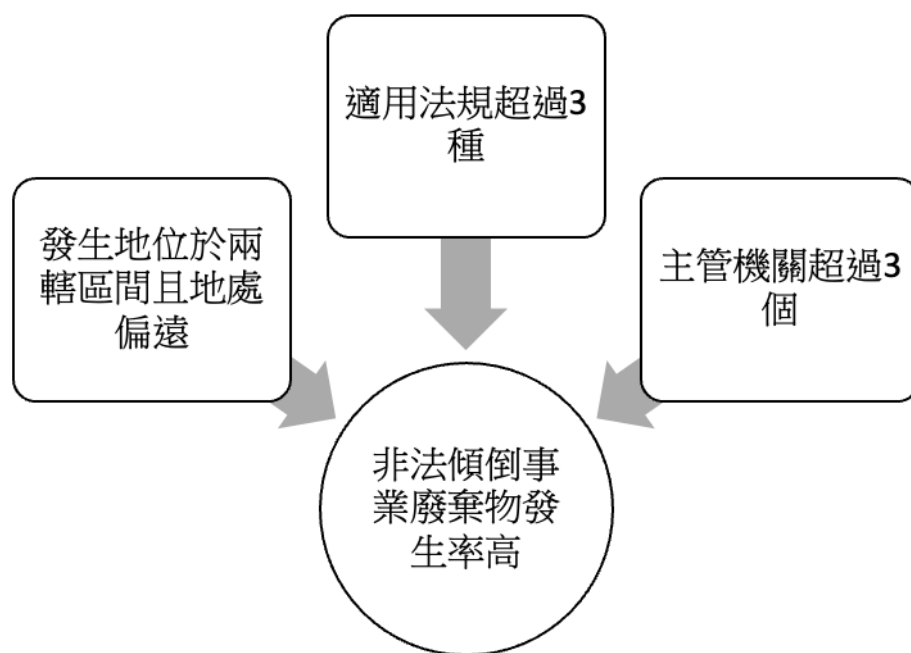


圖 3-1-1 研究架構圖



第二節 研究方法

壹、研究方法選擇的理由

社會科學研究之目的，在於能正確描述、解釋及預測社會現象；犯罪學為其重要分支之一，自然依循此原理原則研究精進並企盼能青出於藍而更甚於藍，但因理論概念之界定不易，且研究結果所發現之「通則」仍存在有諸多「特例」現象，致相關描述、解釋之困難程度可想而知（徐明和，2001）。

本研究採用專家訪談法，是一種質性研究。由於本研究研究者在地工作，日日均有接觸相關案件或疑似案件之可能，故可詳細記錄案件之人、事、地、物，進行長期實地觀察，容易了解研究對象的行為意義與客觀事實，發覺案件之脈絡，從而設計訪談大綱的相關問題。

Bogdan 與 Biklen（1992）指出五個質性研究的特徵：1.以自然情境（natural setting）當作資料的主要來源，而且研究者是主要的工具；2.是描述性的；3.關注過程而非僅是其成果或結果；4.採用歸納的方式分析資料；5.質性研究最為關注的，在於其意義為何。對照本研究目的，此五項均具備，故採用專家訪談法之研究方法選用尚屬適切。

貳、訪談法

本研究採訪談法，是主要搜集資料的方法。訪談會選擇與研究課題關係最密切當事人，徵詢受訪意願後，約定時間、地點，雖名為訪談，但又有拜訪的性質，採取充分尊重受訪者之角度訪談之。

本研究訪談目的不只在「求證」某種假設，反倒更像在探索與非法傾倒事業廢棄物相關之意義與現象。本研究設定之「三不管」，即是想發掘三概念與該不法行為相關意義，但因為訪談法，受訪者有限主觀看法與個人經驗，無法進行全臺灣所有不法傾倒事業廢棄物現象或所有環境犯罪之「概推」。受訪者單一的主觀經驗陳述，經過本研究比對所有受訪者陳述，可從現場的關係架構中，看不法傾到事業廢棄物事件發生的連續關係和意義。根據學者的看法，質性研究之現場工作，不像其他研究取向一樣有標準的蒐集和分析資料的技術，學習現場工作的唯一方式就是實地去做（黃瑞琴，1999：51）。

訪談研究法通常因研究的性質、目的或對象的不同，又可以分為三種研究型式：

一、非正式會話式訪談（Informal Conversational Interview）

非正式會話式訪談是指研究者在訪談之前並沒有預先決定問題與主題，是一種自然隨意、開放式的、非指示性的、和非結構性的談話方式，就像是日常生活立即回應的情境談話。非正式訪談不限制於問題的特定形式或次序，主要讓受訪者引導談話的方向，以確定什麼是對受訪者重要的，此種方式雖可和受訪者作深度溝通，獲得對受訪者個別化、對情境變化的反應能力等深度資料，但若訪問者無法掌控會談，將焦點集中在研究議題的看法上，會導致整個會談流於閒聊，而無法將整個會談資料導入研究過程中。

二、訪談大綱（Interview Guide）

導引式訪談又稱正式訪談。研究者基本上仍保持開放式的談話態度，但已明確的知道想要問的問題，有焦點及特定目標的將訪談所要討論的主題或話題範圍，先以綱要的方式預備妥當，在實際訪談時，依當時的情境決定問題的次序或詳細的措辭。研究者運用導引式的訪談取向，以同樣的方式問不同的受訪者某些特定的問題，這種方法所獲得的資料，較有助於研究者作有系統性的整理，訪談的結果也較有邏輯性。但由於是由研究者自行規劃訪談的主題，因此有些對受訪者很重要但卻沒有列在訪談大綱的議題，可能讓研究者對受訪者失去進一步探索問題的機會。

三、標準化開放式訪談（Standardized Opened Interview）

標準化開放式訪談是指研究者事先就將訪問的問題內容、字句與順序做好規劃，而這些問題也都是採開放式的方式來設計，受訪者只要按標準化的字句與順序來回答即可。此種訪談是有系統的，每個受訪者皆回答相同的問題，因此，所獲得的資料很容易組織、分析與比較；以此種方式進行訪談，可減低訪問者在訪問過程中作出主觀的判斷，而使訪問者效應減至最低。但這種方式彈性較小，而且標準化的字句與次序也有可能限制受訪者回覆的自然性與關聯性。（林國璋，2000）

本研究將採與第二種引導式訪談，蒐集資料，進行訪談。此外，若當時有疑似或經辦案件，也會跟進現場，參與觀察，並詳實紀錄。案件若後續有行政或司法裁罰，本研究也會蒐集相關文件，交互印證。

參、資料分析

本研究主要選定以訪談法為主，搭配該案之相關裁處文件分析為輔，探討「不法傾倒事業廢棄物」之環境犯罪態樣與成因，主要分析概念有三點：環保主管權責重複、法規多如牛毛，所在地區交界偏遠（請參閱前節研究架構圖 3-1-1 之說明）。

本研究先以電話、電子郵件或通訊軟體取得可能接受訪談者之同意後，約定時間、地點前往訪談；訪談前先將訪談大綱及細目提供給受訪者參考，讓受訪者瞭解訪談的內容；訪談時由訪談者（研究者）提出問題，受訪者回答並錄音，研究者盡量遵守質性研究中訪談原則及注意事項進行訪談。錄音後彙整寫成逐字稿，然後以蒐集到的資料與文獻探討所獲得心得進行訪談資料分析。

本研究採用上述分類中的導引式訪談（Interview Guide）進行資料的蒐集，亦即研究者事先僅就訪問的問題一訪談大綱預備妥當，在實際訪談時，依當時的情境再決定問題的次序或詳細的措辭來補充說明，運用導引式的訪談取向，以同樣的方式訪問不同的受訪者某些特定的問題。又因為研究者本身從事警察工作，近三年偵辦大量轄內事業廢棄物清理法案件，因此也採用直接觀察法，就目前案件紀錄進行法規與主管機關制度研究與比較分析。



第三節 研究對象及工具

壹、研究對象及工具

本研究旨在探討不法事業廢棄物管理問題，從執法人員、行政主管人員、司法人員與業者四個角度，深入了解各方在政策執行、法律適用、執法挑戰與自我管理等方面的現況與困難，隨著非法傾倒事業廢棄物處理問題日益嚴重，其對環境、社會與經濟造成的負面影響不容忽視。透過訪談方式收集第一手資料，分析各方對於現行管理制度的看法與建議，以期提供有效的政策參考，並促進不法事業廢棄物管理體系的完善與提升。

訪談利益關係人數與篩選條件如表 3-3-1，主以對於處理環保案件經驗達 5 年以上，本研究總計訪談 9 位受訪者。訪談均以面對面方式，經受訪者同意為之。訪談過程將錄音並製作逐字稿。

表 3-3-1 受訪對象

身份	受訪條件	人數
執法人員	轄區工作經驗 5 年以上	2
行政主管人員	轄區業務主管機關	2
司法人員	轄區承辦相關案件	3
業者	從業 5 年以上	2

針對「不法傾倒事業廢棄物」相關議題設計的訪談大綱，分別針對執法人員、行政主管人員、司法人員與業者，供研究使用。每個訪談對象的提問以 8-10 題為範圍，旨在收集各方對不法事業廢棄物問題的看法、挑戰與建議。

一、執法人員訪談大綱

- (一) 有無處理過（本轄區或他轄區）不法事業廢棄物案件經驗？本轄區案件有特別之處嗎（如：數量、性質、涉案人士、查處態度與結果）？
- (二) 本轄區案件有無集中特地區、時間、社區等特徵？
- (三) 在本轄區執法過程中，您是否遇到過因法律不完善而無法有效執行的情況？如果有，請說明具體情況。

- (四) 您如何評估本轄區執法單位現行的技術設備和資源，是否足以應對不法事業廢棄物的問題？
- (五) 您認為哪些本轄區執法措施（例如：加強巡查、增設監控設備）對於防範不法事業廢棄物的效果最顯著？
- (六) 遇到行政法規與刑事法規均可適用案件時，你會如何處理本案？
- (七) 遇到您的機關和其他多個行政機關均可執法的情況下，你會如何處理本案？
- (八) 您是否認為現行的處罰力度足以嚇阻違法者？是否有建議加重處罰的方向？
- (九) 在本轄區跨部門或跨單位合作方面，您認為有哪些成功經驗或困難？
- (十) 是否在本轄區曾有過成功查獲或預防不法事業廢棄物事件的案例？您認為成功的原因是什麼？

二、行政主管人員訪談大綱

- (一) 有無處理過（本轄區或他轄區）不法事業廢棄物案件經驗？本轄區案件有特別之處嗎（如：數量、性質、涉案人士、查處態度與結果）？
- (二) 您認為現行的政策與法律是否足夠支持有效管理不法事業廢棄物？有哪些改進的空間？
- (三) 行政機關目前有哪些監管機制來預防和控制不法事業廢棄物的產生？
- (四) 您是否認為現行的罰則足以遏止業者的不法行為？如果不夠，是否有強化罰則的建議？
- (五) 在推行政策的過程中，您覺得遇到最大的執行困難是什麼？（例如：人力不足、技術限制等）
- (六) 行政機關如何與其他執法機構、司法人員協同合作來打擊不法事業廢棄物？
- (七) 在本轄區遇到行政法規與刑事法規均可適用案件時，你會如何處理本案？
- (八) 在本轄區遇到您的機關和其他多個行政機關均可執法的情況下，你會如何處理本案？
- (九) 在本轄區您認為提升業者的自我管理能力或環境意識對解決不法事業廢棄物問題有多大幫助？
- (十) 您是否覺得本轄區需要增加資金或資源投入到不法事業廢棄物的監督和執行上？如果有，哪些方面最為優先？

三、司法人員訪談大綱

- (一) 有無處理過（本轄區或他轄區）不法事業廢棄物案件經驗？本轄區案件有特別之處嗎（如：數量、性質、涉案人士、查處態度與結果）？

- (二) 您在本轄區審理不法事業廢棄物案件時，通常面臨哪些主要的證據或法律適用問題？
- (三) 您如何評估目前針對本轄區不法事業廢棄物的刑事與民事法律是否適用充分？
- (四) 在本轄遇到行政法規與刑事法規均可適用案件時，你會如何處理本案？
- (五) 在判決過程中，是否有遇到過業者利用法律漏洞逃避處罰的案例？請分享相關經驗。
- (六) 您認為現行的法律條文是否足夠嚇阻業者的不法行為？是否有需要修法的建議？
- (七) 司法程序中是否有針對不法事業廢棄物問題進行專業鑑定的需求？現行鑑定資源是否充足？
- (八) 您是否認為現行的罰則有足夠的懲罰性與教育性效果？是否需要調整？
- (九) 在司法審判過程中，您如何平衡社會公義與企業經濟利益？

四、業者訪談大綱

- (一) 有無處理過（本轄區或他轄區）不法事業廢棄物經驗？在本轄有特別之處嗎（如：數量、性質與結果）？
- (二) 您的公司如何處理事業廢棄物？是否有建立完善的廢棄物管理系統？
- (三) 您認為現行的廢棄物管理法規是否合理？是否存在讓您感到不便或過於嚴苛的部分？
- (四) 您如何看待行政機關對於不法事業廢棄物的管理和監管措施？
- (五) 您的公司是否有遇到過被行政機關稽查的情況？對此有何看法？
- (六) 您認為加強業界的環保自律是否有助於減少不法事業廢棄物的情況？
- (七) 您是否覺得現行的罰則足夠威懾企業，還是建議調整？
- (八) 如果可以給政策制定者建議，您認為如何才能讓業者更配合廢棄物管理規定？

第四節 分析方法

訪談資料將會錄音並作成逐字稿，重新分類歸納。歸納時必須被驗證過具有信度及效度的。效度的概念可確保資料分析過程中是正確的。信度則是指資料分析過程的穩定性。「沒有偏見且客觀」是只效度，也就是分析訪談資料時，每個步驟及下的每一個結論都未加入個人的主觀偏見。因此效度可測量出其所欲測量內容的程度。至於信度是指分析結果具有一致性與穩定性，並為可預期的。(庫瑪，潘中道，胡龍騰，市政，蘇文賢 2014)。

本研究為達到研究結果的正確性與可信性，根據研究結果可信性的五大指標，來控制本研究的信度與效度（高淑清，2008）。

為求本研究資料分析之一致性與準確度，在進入訪談前，先與受訪者說明資料保密，與建立信任關係，才開始進行訪談，對受訪內容，將訪談資料轉換成有系統、有意義的語句及文字，並做成訪談紀錄，以作資料分析參考依據；最後透過訪談所得資料進行必要檢核、驗證，來控制本研究的信度與效度。且以同樣的訪談綱要分別對數名執法人員、行政主管人員、司法人員、業者進行訪談，之後將訪談結果進行比較，若結果相近，則可假定此一工具具有可信度。

為確保歸納結果正確性，研究者將請指導教授歸納結果進行再次比對與檢視，旨在減少分析過程中的主觀偏差，提升研究結論的信效度。就可能被忽略的細節進行補充檢討，有助全面檢視研究資料的完整性與分析結果的合理性。

校對分析結果的過程，將分為三階段進行：

壹、個別審閱

本文作者閱讀訪談逐字稿與歸納結果，記錄歸納並對照過程中可能存在的偏差與不足，例如語境的簡化、次要資訊的遺漏或結論片面的問題。

貳、共同討論

與指導教授針對記錄的差異點討論，分析偏差產生的原因，並參考逐字稿的原始內容對歸納結果進行修正。例如，若某段內容的語義在原文中表現為中立，但歸納時被誤解為正面傾向，則需重新調整對應的主題分類。

參、形成共識

透過協商，確定修正方案並更新歸納結果，形成一致認可的研究結論。

為進一步確保分析正確性，本研究將特別強調兩項策略：

壹、語境再現

在歸納結果中適度引入逐字稿的直接引述，並詳細註明，確保語義不因簡化而失真。

貳、多元觀點考量

對於訪談中未被充分重視的次要意見或異質觀點，於修正後的結果中增加補充說明，避免結論過於片面。

透過這樣的反覆比對過程降低主觀偏差，並確保歸納結果更符合原始資料的實際內容與語境，對研究結論的可靠性提供了堅實基礎。另為求資料客觀性，研究者在整個研究過程中將不斷自我提醒，保持客觀中立，勿存有主觀成見，先入為主等觀念，不因本身身分角色，有所偏頗，並兼顧研究倫理及資料客觀性。



第五節 研究倫理

「倫理」(ethics)或可謂「道德行為」(ethical behavior),意味著「遵循被視為是正確的、特別是被專業或團體認可的行為準則」(庫瑪, 潘中道, 胡龍騰, 市政, & 蘇文賢 2014)。基此,「倫理」運用在研究過程中,即為「研究倫理」,是指在整個研究過程中必須遵守研究社群對研究行為的規範要求(潘淑滿, 2022)。前節論及本研究在進行中,研究者需要不斷的蒐集、分析與彙整相關訪談資料,進而瞭解其實質內容及訪談重點,並經整理後提出訪談大綱初稿,再與指導教授逐項討論及修正、調整訪談的問題及內容後,形成正式訪談大綱。本研究在進行訪談時,會注意下列研究倫理:

壹、尊重受訪者的權益及感受

作者依受訪者的時間和其指定之安全處所,為優先安排及考量,並在受訪者同意下方可進行訪談事宜。此外,事先告知受訪者在接受訪談過程中,身體有所不適、心中有所委屈,或不想深談時,隨時可以提出停止或中斷訪談,或部份不談。本文訪談過程中,受訪者均未發現前開情況,順利完成全程訪談。

貳、受訪者有充分被告知的權利

本文首先會自我介紹、說明本研究目的、進行的方式及訪談時間等,並在徵得受訪者同意方進行錄音。訪談前,也會請受訪者閱讀訪談大綱及簽署訪談同意書(參閱附錄一)。

參、注意受訪者的隱私與保密

為顧及受訪者的個人隱私與權益,對於受訪者均以代號方式呈現,充分做好保密工作。此外,在研究的過程及對受訪者的身分描述上,謹慎處理,避免使他人從研究中或內容中,辨識受訪者的真實身分,造成受訪者或其服務機關(公司)無謂的困擾。

肆、對受訪者抱持同理心

在進行訪談過程中,本文會依據當時的訪談情境與現場的氛圍,適時調整訪談的問題及大綱,導引受訪者就其個人的專業知識與親身感受,針對不法廢棄物處理相關環境犯罪等問題,進行更為深入的剖析。易言之,研究者盡量站在客觀及中立的立場,過程中以同理心的角度進行訪談,蒐集受訪者對相關議題之工作歷程與實際經驗,對於受訪者所提供之訊息或資料未有預設之立場,以避免先入為主的觀念及落入刻板化的角度審視問題和批判其作為。

伍、通報倫理

若受訪業者涉有不法案件，本研究基於維護公共利益之原則上必須通報主管機關，本研究將在訪談前明確告知受訪者，訪談過程中陳述內容涉及正在進行違反廢棄物清理法行為，本研究本於權責，必須依法通報主管機關進行偵辦。惟訪談前，本研究研究者會引導受訪者，盡量就過去式、已裁罰且目前已經偵結之案件進行與談說明，不觸及可能使受訪者陷入追訴風險之會談內容。本研究深知調查倫理與法律責任的重要性，尤其當研究對象在訪談中提及可能涉及違反廢棄物清理法的行為時，研究者需秉持專業態度並依法履行相關通報義務，並提出具體措施以平衡研究完整性與法律遵循。

基於廢棄物清理法相關規範，當研究過程中出現受訪者提及正在進行的違法行為時，研究者有責任向主管機關通報並協助進一步調查，這不僅是對法律的尊重，也是對公共利益的維護。為避免受訪者因不知情而招致不必要的法律風險，研究者在訪談開始前會向受訪者清楚說明相關法律規定及研究者的通報義務，並取得其知情同意。此外，訪談中將特別強調，若陳述內容涉及過去已裁罰且目前已偵結之案件，則該部分資料不會觸發通報程序，以確保受訪者能夠放心地進行交流。為確保訪談過程中的資料蒐集符合研究倫理，本研究採取了引導式提問策略，將討論範圍聚焦於過去已發生且處理完畢的案件。此舉旨在減少受訪者無意間透露敏感資訊的可能性，並降低研究過程中違法風險的發生。同時，所有資料的使用均遵循嚴格的保密原則，僅用於研究目的，且經受訪者同意後方可進行公開或引用。綜上所述，本研究追求研究目標的同時，會確保依法行事並遵守法律及倫理規範，透過明確告知受訪者本研究研究者基於職責之通報義務、並盡可能使受訪者聚焦過去式案件的訪談策略。

第四章 不法傾倒事業廢棄物執法困境之分析

本章分析訪談結果，藉由受訪者的經驗與觀察，揭示實務上執法所面臨的挑戰。首先說明受訪者的人口背景資料，以呈現受訪樣本的基本輪廓。其次，探討不法傾倒案件之執法困境，特別著重於偏鄉地區監管不足、主管機關權責多寡與協調問題以及法規多元卻難以落實等因素之影響。再者將透過具體案例分析，進一步理解執法人員在現場所面臨的實務挑戰，並從中歸納制度與資源配置上的缺陷。最後第四節綜合訪談意見，進一步分析造成不法傾倒事業廢棄物案件「三不管」現象的核心，並歸納受訪者論述之執法困境。

第一節 受訪者的基本人口特徵

本研究將受訪者之基本人口特徵整理如下。由於研究主題涉及環境犯罪與司法實務，受訪者皆具備與廢棄物非法棄置及污染防治相關之專業經驗或第一線處理經驗。為保護受訪者隱私以及可辨識性，本研究以代號為之。

表 4-1-1 訪談對象基本資料

代碼	年齡	教育程度	職業類別	年資	取樣理由
P1	40-45	研究所	司法機關	10 年以上	偵辦非法廢棄物棄置與污染案件，具跨縣市辦案經驗
P2	35-40	研究所	司法機關	10 年以上	處理大型廢棄物掩埋案，熟悉偵查與證據蒐集
P3	35-40	大學	執法機關	5 年以上	受理刑事偵查與環境犯罪專案行動
P4	30-35	大學	執法機關	5 年以上	長期參與環境犯罪蒐證
P5	40-45	大學	行政機關	15 年以上	主導廢棄物稽查與行政裁罰
P6	50-55	研究所	行政機關	20 年以上	熟悉廉政與防弊機制
P7	50-55	高中	環保業者	15 年以上	合法處理業者，熟悉產業運作與法規落差
P8	40-45	高中	環保業者	20 年以上	熟悉清運成本與非法傾倒風險
P9	55-60	研究所	司法機關	20 年以上	長期關注環保議題與環境污染案件辯護，熟悉相關法規與訴訟策略

本研究之受訪者共九位，涵蓋司法單位、行政主管機關、產業界等領域，形成多元且互補的資料來源。其中司法及執法單位（P1、P2、P3、P4、P9）五位受訪者職業，包含檢察官、警察及律師，分別代表偵查、蒐證及訴訟辯護等不同面向，提供從案件發生到訴訟處理的完整司法流程觀點。至於行政主管機關受訪者（P5、P6）：環保局稽查與政風專業分別反映環保行政執法與廉政防弊的制度面觀察，有助於分析行政監管與制度落差。產業界受訪者兩位（P7、P8），分別來自合法處理業者與清運業者，揭示廢棄物處理市場的實務操作、成本壓力與潛在違法誘因。

此受訪者結構使得研究能從制度規範、執法實務、產業運作與法律辯護四大面向交叉比對，對於探討廢土犯罪之成因、偵辦困境與治理策略具有高度的分析價值。

壹、受訪者相關工作經驗

一、受訪者案件經驗分組

（一）無直接處理經驗組

此組受訪者共四位（P3, P4, P7, P8），均為男性，雖與環境執法或廢棄物處理相關，但並未直接參與廢土犯罪案件的偵辦、訴訟或非法處理行為，觀點多來自制度面、例行業務或間接經驗。

表 4-1-2 無處理相關案件經驗受訪者之工作特徵

代號	年資	案件類型經驗	處理結果	經歷時間
P3	5 年以上	協助辦理	未參與	1-3 年
P4	5 年以上	協助辦理	未參與	1-3 年
P7	15 年以上	曾遭主管機關稽查	行政裁罰	6 個月
P8	20 年以上	曾遭主管機關稽查	行政裁罰、停業至改善	4 年

（二）有直接處理經驗組

如下表所示，此組受訪者五位，曾在職業上直接參與廢土犯罪或非法廢棄物案件之調查、執法、訴訟或行政處分，對案件流程與困難具有第一手經驗。

表 4-1-3 有處理相關案件經驗處理受訪者之工作特徵

代號	年資	案件類型經驗	案件結果	經歷時間
P1	15+年	非法廢棄物棄置、污染防治	起訴與定罪	2010–2024
P2	10+年	大型廢棄物掩埋、跨縣市聯合偵辦	起訴與部分定罪	2015–2023
P5	15+年	廢棄物非法棄置行政稽查	行政裁罰、移送司法	2008–2024
P6	20+年	行政調查、防弊案件	行政處分	1998–2018
P9	20+年	環境污染刑事與民事辯護	部分勝訴	1998 迄今

貳、受訪者的觀點

依據訪談內容，(P3、P4) 雖參與過環境犯罪相關勤務，但並無直接偵辦廢土犯罪案件的經驗，惟制度面上屬於第一線執勤同仁，通常須民眾報案或是檢舉，警察會派員到場並視情況通知各主管機關到場會勘；(P7、P8) 並未涉及非法傾倒或處理，惟歷年來仍有各項產業鏈相牽連案件涉訟或是遭主管機關不定期裁罰，因而歸類於無直接處理經驗組。

反之，(P1、P2、P5、P6、P9) 均曾直接參與廢土犯罪案件的偵辦、行政處分或訴訟辯護，故歸類於有直接處理經驗組。

受訪者共五位，皆曾在職業上直接參與廢土犯罪或非法廢棄物案件的偵辦、行政裁處、廉政調查或訴訟辯護，具有第一手的案件處理經驗。

從訪談內容觀察，本組受訪者的共同特徵與分析重點如下：

一、分析案件處理程序中的司法觀點

(P1)、(P2) 提供從偵查、起訴到法院審理的司法程序經驗，說明證據蒐集、罪名認定與起訴策略的關鍵考量。(P9) 則呈現辯護端觀點，指出在程序保障與證據爭點上的爭辯空間，補足司法攻防的另一面向。

二、分析案件處理程序中的行政觀點

(P5) 分享稽查與蒐證流程、與檢警合作模式，以及行政裁罰移送司法的判斷標準。(P6) 強調廉政與防弊的重要性，指出部分案件涉及公務員失職或利益輸送，須同步啟動行政調查。

三、分析案件處理程序中的執法觀點

(P3)、(P4)能從不同位置反映實務挑戰，例如跨縣市協作困難、證據滅失風險、法律適用模糊，以及執法者與業者關係的微妙平衡。

四、分析案件處理程序中的業者觀點

(P7、P8)則反映了制度下的實務壓力：一方面需面對高額處理成本與市場競爭，另一方面在法規落差與監管強度不足時，容易出現規避或違法行為。

「P7：指出合法業者在守法成本上處於劣勢，常因非法競爭而被迫調整經營模式。」(P7-1-13)、「P8：分享非法清運與傾倒的高利潤誘惑，以及稽查與裁罰對業者經營的直接衝擊。」(P8-2-23)

除了相關觸法行為處理程序中之各種角色觀點外，受訪者相關處理驚見案橫跨十年以上，涵蓋大型廢棄物掩埋案、非法傾倒案及污染防治爭議，能為研究提供長期觀察與多類型案例的比較。

此外，有直接處理經驗組的資料有助於深入剖析廢土犯罪在執法與訴訟過程中的實務操作模式與制度缺口，並能與無經驗組形成對照，檢視不同經驗背景下對犯罪成因與治理策略的理解差異。



第二節 偏鄉地區與不法傾倒事業廢棄物案件之關係

壹、偏鄉地區地理位置的影響

訪談結果顯示，多數受訪者認為偏鄉地區的地理與環境特徵對廢土犯罪的發生具有顯著影響，如以下受訪者均表示類似意見：

「偏鄉道路蜿蜒且隱密，執法單位不易進入，造成汙染也難以發覺，加上人口稀少，執法人力缺乏大大增加查緝不法廢棄物之難度。」(P2-1-3)

「偏鄉地區監視器不足，加上快速道路周遭交通便利，載運廢棄物車輛倒了就離開，有些甚至車號都沒拍到，就算有車號也因為沒有拍到傾倒行為進而難以查緝不法。」(P4-2-16)

歸納多數受訪者意見指出，偏鄉地區常具備下列 5 個特徵，使其成為非法傾倒廢棄物的高風險區域：

一、人口少、檢舉少

偏鄉居民數量有限，社區內監督力量不足，非法傾倒行為較不易被即時發現或通報。

二、環境污染不易察覺

廢棄物棄置地點多位於農地、山區或荒地，短期內對生活環境影響不易顯現，且缺乏專業檢測，導致污染長期隱蔽。

三、主管機關稽查少

由於地理位置偏遠、案件通報少，加上稽查資源有限，主管機關對偏鄉的巡查頻率相對都市低，增加了違法行為的可行性。

四、監視設備少

偏鄉道路與傾倒熱點周邊監視器數量稀少，降低了非法行為被影像紀錄的機率。

五、交通便利性反助違法

表若偏鄉地點鄰近高速公路或快速道路交流道，反而方便不法業者迅速進出傾倒廢棄物，增加案件發生機率。

多數受訪者認為，偏鄉地理條件在一定程度上促成了廢土犯罪的發生，且影響不僅來自「距離」與「人少」等直觀因素，還涉及監管資源分配不足與交通便利性等複合性條件。此觀點顯示，在偏鄉地區防制廢土犯罪須同時強化監測科技、提升稽查頻率與改善通報機制，方能降低發生風險。

雖然多數受訪者認為偏鄉地理條件會影響廢土犯罪，但仍有部分受訪者表示，地理因素並非關鍵原因。

「實際產出廢棄物遠大於申報量，現行法規雖要求廢棄物追蹤與最終處理，但管理落實度不足，加上業者如透過不法途徑大幅降低清除成本，競爭力高，使得非法流向仍有可乘之機。」(P7-3-11)。

「資源應該要更多投入在源頭管理。例如你要有申報機制，申報之後還要有勾稽、清查，一定要有查核比率，建議還是應該從源頭管理做起。源頭、產生、輸送、落地這三個環節都要強化，只要源頭管理好，後面處理起來就比較輕鬆。」(P8-6-1)。

他們認為，即使在都市或人口密集地區，若制度與市場結構存在漏洞，廢土犯罪依然可能發生。其理由主要包括：

(一)、事業廢棄物流向無法追蹤

現行制度對於廢棄物及垃圾的最終去向無法完全因應，且追蹤與管理機制不夠落實，無法完全因應市場實際需求，導致非法流向難以徹底防堵，等於變相容許不法業者存在。

「現行廢棄物追蹤與最終去向管理，雖然在法規上有要求，但落實度不足，實務上產出與申報存在落差，造成大量廢棄物游離在灰色地帶。」(P7-3-11)

「制度問題不在於法條缺乏，而在於查核比率過低、稽核不足，導致業者有操作空間。兩者觀點一致指出，制度設計的落實度不足，為非法流向創造了存在條件。」(P8-6-4)

(二)、合法業者成本高

合法處理業者在設備容量與處理成本上，常因近年來逐漸重視環保案件嚴重性導致主管機關對於各項標準提高，致合法業者成本上升，惟不法業者仍持續利用制度漏洞謀取暴利，促成惡性循環。

「若沒有強化源頭管理，市場上即便有合格處理量能，也會因稽核不嚴，讓非法廢棄物流向有機可乘。這反映出「市場與制度脫節」導致守法成本過高、不法利基持續存在的困境。」(P8-3-31)

非法業者藉由低價搶單、違規不違法的傾倒垃圾、廢土等方式削弱合法業者的競爭力，使合法業者面臨經營壓力，部分邊緣化業者可能因此鋌而走險協助不法業者以利生存。

「P7 強調，不法業者往往以極低價格搶單，並透過規避追蹤、傾倒於未經許可地點等方式，削弱合法業者競爭力。」(P7-2-27)

(三)、犯罪誘因與地理無必然連結

這些受訪者認為偏鄉地理條件僅是犯罪行為的背景，而非決定性因素，真正的原因來自制度漏洞與市場競爭結構。

「P7 認為，偏鄉地理條件僅是背景因素，並非廢土犯罪的決定性原因。真正的驅動力來自制度漏洞與市場結構的不平衡」(P7-1-9)

「P8 指出：只要「源頭管理」與「追蹤機制」能落實，即使在偏僻地區，非法棄置仍可被有效防堵。因此，他們認為犯罪的本質誘因，與地理因素無必然連結，而在於制度與市場的缺陷。」(P8-6-3)

反對偏鄉地理區域影響的受訪者的意見強調，廢土犯罪的成因更應從制度與市場面檢視，而不僅限於地理環境。換言之，即便加強偏鄉監控，若制度與市場問題未獲改善，廢土犯罪仍可能在其他地區發生。

若依照兩組（有無處理經驗）、職業（行政、司法、業者）區分，前述影響的看法顯示，有直接處理經驗組比無處理經驗組，司法類（如：P1、P2、P9）普遍認為偏鄉地理條件對犯罪發生有顯著影響，尤其在案件蒐證與證據保全方面困難度較高。檢察官強調偏鄉缺乏即時監控與檢舉機制，案件多延遲發現，增加追查難度；律師則指出，偏鄉案件往往在事證不足情況下進入司法程序，導致定罪不易。行政類（如 P5、P6）也多數認為偏鄉條件會加大稽查與防弊的難度。P5 提到，偏鄉監視設備與人力不足，巡查頻率低，常需依賴跨單位合作；P6 則補充，偏鄉案件在廉政調查中更容易受到人脈與地方關係的干擾，增加查辦阻力。無處理經驗組，比較認為兩者無關。

縱整分析受訪者意見差異的可能來源，有處理經驗組多數認為偏鄉地理條件但需交通便利，對案件發生有顯著影響，理由集中在監管稀疏、取證困難、通報延遲，導致環保犯罪頻繁發生。無處理經驗組：雖部分認同偏鄉影響，但更傾向指出制度與市場面問題才是根本原因，加上警察平時巡邏稽查無扣車依據、環保主管機關依法裁量偏向限期改善、業者自行清除、行政裁罰等作為，實際上無法有效防制不法環保清除、處理業者持續犯罪。



第三節 主管機關多寡與不法傾倒事業廢棄物案件之關係

根據訪談結果，多數受訪者認為主管機關的多寡對不法傾倒事業廢棄物案件之防制成效具有顯著影響。受訪者指出，當主管機關數量過多且職權劃分不明時，常出現以下問題：

壹、機關認定不同

不同主管機關單位間權責界線不清，導致執法範圍重疊，處理過程中容易出現責任歸屬爭議，環保案件中，相同的違法行為由不同主管機關裁罰會有不同的結果，導致不法業者利用漏洞謀取利益。

「如 P5 表示：同樣是非法傾倒的案件，有時環保局罰一種金額，到了水利單位卻是另一種處理方式，業者反而覺得有空間可以遊走。」(P5-5-30)

主管機關間對法律適用、案件定性及後續行動存在差異，缺乏統一標準，影響執行效率。

「如 P7 認為：不同單位對於同一案件的法律解釋不一致，對業者來說標準不清楚，對執法者來說也難以推動。」(P7-3-29)

貳、推諉受理

案件在機關間輾轉移送過程中，甚至因權責認定爭議導致無單位願意主動承接，延宕案件處理時機，另外涉及後續廢棄物處理流程繁雜，各主管機關實務上偏向消極處理。

「如 P2 指出：由於廢棄物案件時常要等到司法判決確定後，進而清除廢棄物，實務上往往現場負責人無法承擔，導致最後清除由主關機關承包，甚至需要使用公帑進行清除，往往造成環保主管機關財政負擔，導致很多案件卡在主管機關之間互相移送，最後沒有單位願意主動承擔責任，案件就拖延下來。」(P2-23-27)

參、究責問題

環保犯罪時常跨越多個縣市，涉及數個主管機關管轄，時常導致後續廢棄物處理權責不清，清除費用由哪個縣市政府負責，權責時常無法界定。

「P1 提到：例如剩餘土石方的部分，係由各縣市政府自行規範，而廢棄物常常跨縣市傾倒，最後誰要負責清理、究責、清除經費怎麼分配，大家都說不清楚，往往就如同多頭馬車一樣各自辦理。」(P1-10-32)

多數受訪者因此認為，影響的關鍵不在機關數量本身，而在於權責劃分與合作機制。若能透過統一窗口、明確分工，若有跨部門、重疊、衝突問題，也須有此跨機關協調機制，這樣一來，即使主管機關較多，仍能提升案件偵辦與防制成效；反之，若制度設計欠缺整合，則會加劇推諉與執法混亂的問題。

但也有少數受訪者則認為主管機關多寡對防制成效影響不明顯，其理由主要包括：

壹、資源無法負荷

即使主管機關數量有限，若欠缺足夠的人力、設備與經費支援，偏鄉或高風險地區的巡查與取締仍難以落實。

「就算只有一個主管機關，如果沒有足夠人力和資源，偏鄉的巡查一樣做不起來，以T環保局為例，稽查科全部編制 70 名上下，扣出內勤，外勤稽查員計有 38 名上下，需要負責全T全區全天候各項廢棄物案件查緝及處理，根本無法負荷，陸陸續續也有人不堪重負而離職。」(P5-1-20)

貳、執法機關法規授權不足

有效的法律授權與執行意願，較機關數量本身更能影響執法成果，實務上因制度上仍不夠完善，致無法有效處理環保案件，主管機關執行意願低。

「P2：第一線執法員警無環保法規專業，環保主管機關無法第一時間到場認定，環保主管機關到場後對於查扣機具、砂石車部分，實務上大多不願意處理，進而轉由檢察機關、地方警察機關承接，造成案件無法有效處置遏止。」(P2-4-13)

參、決策緩慢

「P2：由於業者違規不違法等手段針對法律漏洞，加上人頭負責人規避行政裁罰，造成主管機關依據行政法規僅能先行要求行政裁罰、限期改善，期間傾倒行為仍持續進行中，無法有效遏阻不法情事。」(P2-9-18)

環保案件時常涉及大量汙染及廢棄物處理，部分案件即使由單一主管機關主責，仍因執行力不足或決策遲緩而延誤查辦，例如現場檢驗標準、相關證據之保存等，如經驗不足可能導致無法有效查緝各類環保案件，顯示「多寡」並非唯一變數。

「如P1表示：由於大型環保案件量比較少，導致實務上有成功偵辦環保案件經驗的人不多，許多主管機關遇到大型甚至新聞矚目案件，時常無法及時處

理，現場跡證、機具可能在過程中遭業者伺機移除，最後主管機關因決策遲緩而延誤查辦，近幾年已成立檢警環聯繫平臺，藉此增強各機關協調整合。」
(P1-16-24)

多數意見強調「主管機關繁多且權責不清」會削弱執法成效，而少數意見則指出「制度設計與資源分配」才是核心因素。本研究認為，未來防制策略應同時兼顧機關職權整合窗口與資源能量提升，以確保執法與究責機制的有效運作。

如果依照兩組（有無處理經驗）、職業（行政、司法、業者）區分，分析發現有處理經驗組傾向從案件流程與執法協作角度，認為主管機關數量過多且權責不清會直接削弱查辦成效；無處理經驗組中，司法人員與有經驗組觀點相似，但受訪業者的立場更為分化，部分受訪者將問題歸因於制度設計與資源分配，而非單純的機關數量。惟不論處理經驗與職業別，受訪者均認同主管機關間的權責清楚與協作順暢才是防制與查辦效率的關鍵因素。



第四節 法規多元與不法傾倒事業廢棄物案件之關係

訪談結果顯示，多數受訪者認為法規多元對不法傾倒事業廢棄物案件的防制成效具有影響，且影響主要來自於法規適用的複雜性與執行落差。

壹、法規適用認定專業門檻高

不法傾倒案件涉及廢棄物清理法、水污染防治法、空氣污染防制法、土壤及地下水污染整治法等多部法規，法律適用必須依據廢棄物種類、危害程度、處理方式而定，導致現場執法人員需具備高度專業判斷能力。

「如 P9 表示：環保案件接獲報案，警察第一時間到場卻無任何專業知識可認定是否為事業廢棄物，一般通報環保機關到場認定，但僅憑目視難以做為未來起訴的證據，實務上現場難以客觀或是機器採樣進而檢測是否造成汙染，甚至送至專業實驗室檢驗費用高昂，檢驗項目像是，環保主管機關難以負荷。」(P9-11-29)

貳、法規之間重疊

法規間存在部分重疊或交叉管轄，導致主管機關在適用法律時產生爭議。例如，廢棄物中若同時含有污染水源的成分，可能同時觸及水污法與廢清法，但在處理優先順序與裁罰基準上卻未必一致。

「如 P5 表示：「同一案件往往會遇到多部法規同時適用的問題，例如同樣是不法傾倒，有時環保局認為依廢清法處理，但檢察官卻認為涉及水污法，最後會變成責任互踢，甚至影響偵辦效率，導致無法有效處罰不法傾倒行為。」(P5-13-16)

參、執行標準與罰則差異

各部法規對相似行為的罰則輕重與認定門檻不同，不法業者可能利用此落差尋找「法律避風港」，以規避高額裁罰或刑事責任。此外，行政與司法實務中，部分案件因涉及多部法規而出現裁量不一致、移送延遲，甚至在法院審理時發生罪名變更或改以輕罰處理的情況。

「P6 指出：有些案件最後在法院審理時，雖然一開始依廢清法移送，但法院最後卻改以其他較輕的法條處理，導致處罰效果打折扣，讓業者覺得成本低，反而助長了不法心態。」(P6-5-14)

但也有少數受訪者認為，法規多元本身並非問題，關鍵在於執行與協調機制。其理由包括：

壹、多元法規有助全面涵蓋

多部法律能涵蓋不同性質與危害層面的廢棄物案件，理論上可提升防制密度與執法彈性，實務上尚未完善規劃有關重複適用法條時由何主管機關負責。

「P3 指出：其實法規越多，反而能讓案件在不同層面受到規範，不會因為單一法律漏洞就讓業者規避。但實務上是缺乏清楚的規範，遇到交叉時常常誰都不敢負責。」(P3-1-28)

貳、問題在於合作不足而非法規

若跨機關協調與法律適用指南足夠清晰，即使法規繁多，仍能有效落實執法，其中受訪者擔服檢察官一職表示可指揮偵辦有關環保犯罪中涉及刑案部分，惟行政裁罰部分實務上常有主管機關重疊適用問題，實際上偏向以配合度較高之政府機關，而非法規所規範實際主管機關。

「P1 表示：我在辦案時，涉及刑事部分我可以指揮偵辦，但行政裁罰部分實務上常常有主管機關重疊問題，結果不是依法律規範的實際主管機關，而是依照哪個機關願意配合度比較高。」(P1-1-18)

參、執法人員專業訓練的重要性

加強執法人員的法規運用與跨法適用能力，比減少法律數量更能提升成效。

「P3 認為：重點應該是讓基層人員能夠熟悉不同法律的適用，甚至懂得跨法規判斷，而不是一味減少法規。若沒有專業知識，就算只剩下一部法律，仍然可能執行不力。」(P3-2-17)

多數意見認為，法規多元會增加執法複雜度與適用爭議，間接影響案件處理效率與震懾力；少數意見則強調，真正的問題是合作與專業不足，並非法規數量過多。本研究認為，未來應在保留法規完整性的前提下，建立跨法規適用指引與統一裁罰基準，以降低執法落差與漏洞。

若以職業類別區分，研究分析發現，執法受訪者（如：P3、P4）均認為法規多元確實增加執法難度，基層警察對專業環保法規的熟悉度有限，面對涉及多部法規的案件時，須依賴主管機關指導或移送，增加時間成本與不確定性。

「P3 指出：基層員警到現場，若涉及多部法規，往往難以立即判斷，只能先保存現場再交給環保機關，這不僅增加處理時間，也可能讓業者有脫逃或規避的空間。」(P3-3-22)

至於受訪業者（P7、P8）意見不一，一位認為法規多元造成合規成本上升，且不同機關適用不同標準，導致業者難以掌握；另一位認為問題不在法規數量，而在於主管機關未建立一致性解釋或給予業者明確的遵循標準。

「P7 表示：不同縣市、不同主管機關的解釋不一樣，業者要花很多資源去適應，對小型業者尤其是負擔。」（P7-3-30）

「P8 則認為：法律多元不是壞事，重點是主管機關沒有統一標準，讓業者難以有明確遵循的方向。」（P8-3-34）

若以有無有直接處理經驗區分，有經驗的受訪者若從事法律相關工作「如：P1、P2、P9 皆指出：法規多元會增加案件審理與舉證的難度。不同法規對相似行為的構成要件與罰則存在差異，可能造成罪名變更、責任落空，或裁罰標準不一致。此外，當案件同時涉及多部法律時，取證方向與證據類型需同時滿足不同規範，這大幅增加舉證壓力。」一致認為法規多元會增加案件審理與舉證難度。他們認為不同法規對相似行為的構成要件與罰則不同，可能造成罪名變更或刑事責任落空，且多部法律並行時，取證方向與證據類型必須同時滿足多項規範，增加舉證壓力。

至於行政主管機關受訪者（P5、P6）均強烈認為法規多元對現場執法有實質影響，現場判斷廢棄物性質及適用法規需要高度專業，若判斷錯誤，後續處理可能無效，跨法規案件需多機關聯合執行，若未事先建立協作模式，容易延誤處理。

「P5 指出：同樣是事業廢棄物，若涉及危險特性，可能要同時適用廢清法與毒管法，現場判斷稍有偏差，後續行政處分可能無法成立。」（P5-3-18）

「P6 補充：沒有建立好跨機關協作，現場處理就會卡住，常常要等很久才有定論。」（P6-4-15）

有處理經驗組傾向從案件流程與法規適用角度，認為法規多元顯著增加偵辦與執法的複雜度，並可能被不法業者利用；無處理經驗組中，司法人員與有經驗組觀點接近，但業者立場較分化，部分業者認為核心問題在於主管機關解釋不一致，而非法規多寡本身。

但無論經驗別與職業別，受訪者普遍認為若缺乏一致性解釋與跨法規協作機制，法規多元可能成為執法的障礙。

第五節 不法傾倒事業廢棄物案件的執法困境

綜合前述「三不管」因素分析結果，可見多數受訪者認為執法與行政機關之間的職權交錯與三不管地帶，是不法傾倒事業廢棄物問題的重要影響因素。當多個主管機關在權責劃分上缺乏明確界定時，案件常陷入推諉、延誤與責任歸屬不清的情況，導致執法人員執行時，效率顯著降低。如前所述，權責劃分不明，使得不同機關在法規適用與案件類型認定上標準不一，若執法人員受理或承辦，常因案件轉介與承辦流程延宕，有所退卻。又因權責模糊，部分案件在跨機關交辦時出現推諉現象，執法人員無所適從，影響即時性處置。此外，因缺乏單一窗口協調，致使取證、通報與後續追蹤作業無法同步進行，執法人員有所疑慮，自不待言。此類制度性漏洞存在，使業者有機可乘，利用權責模糊、多元法規漏洞，執法退卻機會，甚至推諉卸責，導致業者因查獲風險低、有鉅額暴利可圖，不法傾倒事業廢棄物事件愈發猖狂。

受訪者中有處理相關案件經驗者，強調權責不清對稽查與取締的即時性衝擊，案件常因確認承辦機關而錯失最佳查緝時機。也指出跨機關權責爭議會影響證據鏈完整性與成案機率，甚至影響後續裁罰與訴訟結果。執法人員受訪者雖無直接偵辦經驗，但受訪者觀察到現場處置時常需等待主管機關到場，增加執法時間成本，與有經驗的受訪者所言，頗為吻合。再對照合法業者受訪內容陳述當主管機關間合作不佳，即便提供舉證或檢舉，常有程序冗長，若罰款了事或不了了之知結果，讓不法業者有恃無恐。

執法機關職權交錯與三不管問題在不同經驗組與職業中均被認為具有負面影響，惟有處理經驗組（尤其是行政與司法機關）對其直接影響案件成效的感受最為強烈。此現象顯示，若未建立明確權責分工與跨機關協作機制，現行防制不法傾倒事業廢棄物的執法困境將無法解決。

壹、現場即時應變困難與資源限制

訪談資料顯示，多數受訪者認為在查緝或處理不法傾倒案件時，執法人員現場即時應變往往面臨多重挑戰。主要原因包括：

一、資訊掌握延遲

不法傾倒行為具有高度隱密性，主管機關多依賴民眾檢舉或稽查機制，但若通報延遲，等到執法人員到場時，涉案車輛或人員常已離開，致使無法即時取證。

「P2 表示：清運業者尋找偏鄉加上交通便利地區，如現場人煙稀少、監視器不足，司機一倒就離開，通常很難第一時間到場取締，一般都是靠調監視器去查緝。」(P2-2-12)

二、執法人員調度困難

環保主管機關執法人力有限，駐點不像地方派出所遍佈各區，且需同時負責多項業務，導致接獲通報時，往往無法立即派員到場。部分偏鄉或交通不便地區，即使能出勤，也需較長時間才能抵達現場，降低了即時制止的可能性。

「P5 表示：如果沒有足夠人力和資源，偏鄉的巡查一樣做不起來，以 T 環保局為例，稽查科全部編制 70 名上下，扣出內勤，外勤稽查員計有 38 名上下，需要負責全 T 全區全天候各項廢棄物案件查緝及處理，根本無法負荷，陸陸續續也有人不堪重負而離職。」(P5-1-24)

三、執法人員現場相互等待或推諉

涉及不同職權範疇的案件（如土地所有權、環保執法、治安維護）往往需多機關聯合處理，如地政局、農業局、經發局、都發局，但現場協調與資源整合速度不足，常出現執法人員互相等待或推諉的情況。

「P4 表示：一般環保局都會到場處理，後續如涉及農地、水利地、道路，會另外找時間會勘，但一般找不到對象或是沒有證據證明，最後都是公家機關先自行處理，不會有甚麼改善，一樣是持續在倒。」(P4-2-8)

整體來看，「現場即時應變困難」與「資源限制」呈現相互影響的關係：人力、設備與經費不足，使得現場反應速度延遲；反之，應變困難又使案件舉證與後續處理更為棘手。此問題在偏鄉地區尤為明顯，原因包括監控稀少、距離遙遠與人口密度低，導致檢舉與取證皆不易。

此結果顯示，若要有效提升查緝效率，應同時針對資源分配、跨機關合作機制及科技監控佈建三方面進行改善。

貳、行政裁罰與刑事處罰不足的問題

針對不法傾倒事業廢棄物的行政裁罰與刑事處罰不足問題，可以歸納為以下幾點：

一、法規行政裁罰金額過低

現行廢棄物清理法、區域計畫法、土石採取法等雖有明文處罰，但實務上行政罰鍰金額偏低，導致業者即使被查獲，支付罰款後仍能持續從事違法行為，違法所得往往大於裁罰金額，嚴重削弱法律威懾力。

「P1 表示：環保主管機關未有效利用行政裁量權進而查扣車輛及機具，由於司法判決時程較長，單純依賴刑事責任無法及時處理廢棄物問題。」(P1-9-21)

二、裁罰人員害怕遭報復

稽查人員可能因遭恐嚇或擔心報復，只以罰鍰或要求限期改善、恢復原狀作為處理方式，甚至違規期間重複發生也僅併案裁罰。這種從輕處理模式讓業者計算成本後，仍認為違法有利可圖。

「如 P3 指出，在地方常見相同業者多次違法卻僅受罰一次，最後變成業者將罰鍰視為必要成本。」(P3-2-11)

「P2 亦指出：不法傾倒業者通常會用人頭負責人進而規避行政裁罰。」(P2-15-18)

三、法規多時通常選最簡單輕微方式裁處

一件不法傾倒案件往往可依十餘種法規處理（行政與刑事並存），但這種多重法源造成基層員警與執法人員裁量過大，可能為避免程序麻煩或後續申訴糾紛，而選擇以最簡單、影響最小的法規處理，間接降低了刑事處罰的適用率。

「如 P9 所言：法規太多反而讓第一線不敢用刑責，最後都回到行政罰鍰。」(P9-11-6)

P3 亦指出：「行政裁量範圍大，實務上業者會尋找地方民意代表的庇護，進而施壓主管機關從輕裁罰。」(P3-2-4)

四、「違規不違法」與「人頭」手法的規避法規

「P2：不法業者常利用現行規範的漏洞，以違反行政義務但不觸犯刑事犯罪的方式進行，形成「違規不違法」的灰色地帶，僅需承擔行政罰鍰。部分業者更採取人頭登記或轉嫁責任的方式，即便遭裁罰，也能透過更換名義人或申請新公司持續從事非法傾倒行為。」(P2-3-14)

由於法律對此缺乏有效阻斷機制，使得該模式在實務中反覆出現，無法達到嚇阻目的。這種違規不違法、人頭負責人的手法讓裁罰失去意義，並且這種規避方式在實務中屢見不鮮。

五、刑事移送後反導致廢棄物清除困難

在實務上，主管機關多以「限期改善」或「責令清除」等行政裁罰作為主要處理手段，而非立即啟動刑事程序。主要原因在於，一旦案件刑事移送，現場廢棄物責任歸屬未定，往往陷入無人清除的困境，最後只能動用國家資金清理，既耗費公共資源，又讓不法業者間接規避了清除成本。此種結果不僅未能有效嚇阻，反而助長了不法行為的持續發生。

「P1 認為：業者想說都要被關了，索性放著不管，後續再向法官陳情願意清理，進而追求交保或緩刑，根本無法有效嚇阻，這種情況在查緝執行中屢屢造成困擾。」(P1-5-14)

參、地方政治與人脈壓力之影響

不法傾倒事業廢棄物案件中，地方政治勢力與人脈網絡往往在背後發揮關鍵作用。許多無牌或具爭議背景的業者，依託地方政治人物、派系勢力或地方角頭，得以在行政與司法體系中獲得保護，藉由「關說」、施壓、或透過熟識的公務員及民代進行運作，使主管機關在取締、稽查或裁罰上趨於消極。

受訪者提及，這些業者的運作方式可能包括向地方政治人物提供利益回饋，或在選舉期間提供資金與人力支援，以換取日後遭查獲時的「關照」。此外，地方派系或幫派在地緣關係上的優勢，使其更容易掌握偏鄉或地處邊陲的非法棄置場域，並透過對居民的威脅或安撫，降低檢舉意願。

「如 P5 也指出，不肖業者會透過在地人脈「打點」民代或基層單位，藉此在遭查獲後獲得寬容處置。」(P5-8-13)

「P9 表示，在地方，特定幫派或派系掌握廢棄物傾倒場域，居民因人情壓力或安全顧慮，往往不願檢舉。」(P9-13-17)

「P2 進一步強調，基層稽查人員不僅承受來自上級與民代的政治壓力，還面臨業者恐嚇或報復的風險。」(P2-11-19)

在此情況下，基層稽查人員與警方往往面臨雙重壓力：一方面來自上級或民代的政治關說，另一方面則是來自業者及其背後勢力的恐嚇與報復風險。長期而言，地方政治與人脈壓力不僅使執法機關喪失公信力，更讓不法傾倒行為在地方形成「默許」的灰色空間，導致環境犯罪持續發生而難以遏止。

「P9 就認為唯有中央單位協助，才能減低地方勢力的壓力，讓稽查更能依法行事。」(P9-14-6)

此現象反映出在偏鄉與地方政治關係密切的地區，廢棄物不法傾倒案件的執法難度不僅是資源與人力問題，也牽涉政治生態與人際網絡。對策上，受訪者多認為應引入跨區或中央單位的介入機制，降低地方干擾的可能性。

肆、受訪者對現行執法體系的看法

一、業者使用人頭規避行政裁罰與刑事處罰

多數受訪者認為，現行行政與刑事處罰對不法業者的嚇阻效果有限。部分不法業者利用「違規不違法」之灰色地帶，僅承擔行政裁罰責任，甚至以人頭方式重複犯罪，形成實務上難以遏制的循環。

此外，主管機關處理方式多以「限期改善」或「責令清除」為主，但在刑事移送後，廢棄物常陷入無人清除的狀態，最終需動用國家資金處理，不僅勞民傷財，亦未能真正解決污染問題。

「P5 指出：很多業者根本不怕罰款，繳完就再犯，根本沒有嚇阻力。」
(P5-15-9)

「P9 也表示，刑事移送雖然有，但常因舉證不足或審理冗長，最後「放著廢棄物沒人清，最後還是政府買單。」(P9-11-6)

顯示現行罰則在抑制再犯方面成效有限。

二、實務上現場人員無法即時鑑定各種廢棄物種類對應環保法規

受訪者普遍反映，現場查緝存在即時應變困難，原因包括警力及專業人力不足、監測與監視設備有限等。更有實務問題在於，部分廢棄物種類（如 D-0902 無機性汙泥）缺乏詳細的去向規範與明確的處理流程，且各主管機關間對其去向缺乏共識，導致合法業者無法依循正常管道完成清除作業。

此問題在偏鄉地區尤為嚴重，因為人煙稀少、監視器密度低，加上執法人員人力有限，致使不法傾倒行為更難及時查緝。

「P3 強調：我們到現場時常常人車已經跑掉，監視器又拍不到，根本抓不到現行犯，只能調閱監視器。」(P3-2-16)

「P7 也提到：廢棄物設定代碼表規定太死，實際上 D-0902 符合環保署規範惟經濟部不認定，雙方互相推卸責任，這樣要合法業者如何配合，制定規範時只有找地方工會沒有找實際執行業者參與。」(P7-6-7)

此反映出現場應變能力與制度設計間的落差。

伍、制度與法規之結構性問題

受訪者認為，現行法規體系過於多元與分散，導致主管機關間權責不清、執行落差顯著。在刑事處理方面，缺乏快速反應與有效銜接行政裁罰的機制，使案件處理流程冗長，執法效果不彰。

「P4 表示：環保、地政、農業都有管，可是到現場大家互相推，沒人敢主責。」(P4-3-7)

「P9 進一步指出，制度本身缺乏整合性，「不同法規管不同東西，案件拖了幾年都還在走程序，早就失去嚇阻力。」(P9-6-15)



第五章 結論與建議

第一節 結論與討論

透過本研究第四章的受訪者所言之歸納分析過程，可知受訪者對此類案件形成之原因的看法，司法與行政人員偏重於執法與蒐證層面的困難，例如監控設備不足、跨單位協作困難、地方關係干擾。業者則關注市場競爭與制度漏洞，例如處理成本過高、其他不法業者低價競爭、廢棄物去向管制不足。至於，受訪者無論是無處理經驗，均有受訪者指出偏鄉的人口稀少與交通便利性在特定情境下會提高傾倒風險。部分受訪者同意，即便改善偏鄉監管，若制度與市場問題不解決，犯罪仍可能在都市或其他地區發生（參閱表 5-1-1）。

此外，本研究也發現，是否具有處理經驗會影響受訪者對偏鄉地理影響的評估方向，有經驗者多以執法實務與案件經驗為基礎，強調偏鄉條件在案件發生與查辦中的重要性；無經驗者則更多著眼於制度與市場結構問題，認為偏鄉只是犯罪發生的次要背景（參閱表 5-1-1）。這種差異有助於在本研究下一節後續政策建議中，針對制度面與實務面提出對應措施。

表 5-1-1 受訪者職業別與處理經驗別對問題看法的同異

經驗別 × 職業別	對「主管機關多寡影響」的態度	理由	觀點
無經驗 × 司法 （警察）	一致認為有影響	報案後需多單位協作，權責不清致延誤處理	通報與權責銜接
無經驗 × 業者	分歧	贊同派：稽查標準不一致、不確定性高；否定派：資源與態度才是關鍵	制度公平性、執法一致性
有經驗 × 司法 （檢察官、律師）	一致認為有影響	行政階段延宕導致證據滅失	案件流轉效率、證據保全
有經驗 × 行政 （環保局、政風室）	一致認為有影響	跨縣市、跨單位協作衝突；權責模糊利於規避	制度化協作、防弊

受訪者縱有不同意見，但綜合表 5-1-1 的歸納，本研究仍可得以下幾項重要共通結論。

壹、「三不管」現象

經由訪談資料整理與相關案例檢視，本研究發現，不法傾倒事業廢棄物案件中，存在明顯的「三不管」現象，其特徵可分為以下三類：

一、權責劃分模糊，導致互推責任

涉及廢棄物不法傾倒案件的主管機關涵蓋環保、警政、地政、水利等，但在權限邊界與業務責任上缺乏明確界定。例如，部分廢棄物類別（如 D-0902 無機性汙泥）在去向及清除方式上未有統一規範，導致各機關間缺乏共識，案件常因權責認定不清而陷入推諉狀態。

二、執行標準與處理機制不一

不同主管機關對於法規的解讀、違法事證的認定、以及處理優先順序存在差異。有些機關傾向以限期改善、責令清除等行政裁罰為主要手段，而非立即刑事移送，導致不法業者有機可乘。部分業者甚至利用「違規不違法」的模糊地帶，透過人頭公司反覆違規，使實務上無法形成嚇阻效果。

三、後續處理責任無法有效究責

案件一旦進入刑事程序，現場廢棄物的清除責任往往無人承擔，造成環境污染持續存在。最後往往由政府動用公帑清除，既增加財政負擔，也引發社會觀感不佳。

前述結論，係根據本研究第四章訪談結果分析而得。在分析時，本研究發現受訪者回答有以下特色：

（一）不同職業或處理經驗之受訪者的共同經驗

不論受訪者職業或處理經驗，如行政機關、司法單位或業者，皆有親身經歷權責推諉與處理延宕的情況。例如，警察因非直接偵辦權責機關而傾向移交環保單位，環保單位則因法定職權限制而無法立即進入偵查程序。

「P1 所指出，實務上常見案件在不同單位間流轉，卻遲遲無人願意主動承擔」的情形，導致處理效率大打折扣。」（P1-4-17）

（二）制度缺陷導致的必然結果

訪談中，多數受訪者指出，法規體系過於零碎、層級複雜，導致行政機關在實務上難以建立即時聯動的處理流程。尤其在偏鄉地區，受限於監視器密度低、人力不足與稽查頻率低，執法難度更高。

「P5 強調：現場人力不足與法規間落差，使得再明顯的不法行為也可能無法及時查辦。」(P5-9-21)

(三) 偏鄉與人脈因素的疊加影響

在偏鄉地區，除了地理位置偏遠、監控資源不足外，部分案件更涉及地方政治與人脈壓力。基層執法人員因擔憂地方勢力介入，往往在行動上有所顧慮，導致執法不彰。

「如 P3 所言，某些案件雖然證據明確，但地方人脈與政治壓力介入後，執法人員的行動難免受到限制，進一步加劇了「三不管」的現象，使得偏鄉成為不法傾倒案件更易發生的高風險區域。」(P3-1-15)



第二節其他形成不法傾倒事業廢棄物案件的結構因素

除了前述偏鄉地理、多元法規、多元主管機關三不管現象外，訪談過程中，亦發現以下三項非屬預期因子，也可能顯著影響不法傾倒事業廢棄物發生的情況：

壹、廢棄物最終去向追蹤機制不足

多位受訪者指出，目前廢棄物流向追蹤系統在資料即時性與完整性方面存在不足，且監管機關之間資訊未完全串接，導致部分廢棄物流向缺乏透明度，增加非法處理的可乘之機。

「P1 認為：若缺乏即時追蹤與跨機關資料共享，執法單位往往只能等問題浮出水面後才介入，而難以及時防堵。」(P1-7-12)

貳、合法處理成本高與市場價格落差

近年來政府逐漸重視各項環保犯罪，提高各項標準並加強稽核，惟實務上僅對於合法業者提高標準，未針對不法業者未申報部分加強稽查，導致合法處理業者需負擔高額設備維護、環保稽核及合規成本，而非法業者透過低價競標即可取得處理案件，形成顯著價格落差，增加不法競爭誘因。

「P2 指出：合法業者必須負擔高額設備維護與合規成本，反觀不法業者卻能以低價取得處理案件，造成市場競爭失衡」(P2-10-8)

此種價差不僅加劇業者間的經營壓力，更間接推升了非法傾倒的誘因。

參、地方政商網絡影響

部分受訪者指出，在特定地區，地方政治勢力或利益網絡可能影響稽查與處理決策，例如對特定業者採取較寬鬆的稽查標準，甚至干預案件處理進度，間接助長不法行為的存續。

「P3 表示，某些案件雖然證據齊全，但由於地方政治或人脈壓力，基層執法人員在處理上難免投鼠忌器，使不法行為得以延續並固化。」(P3-2-3)

第三節不法傾倒事業廢棄物案件之執法困境

不法傾倒事業廢棄物之所以規模龐大、層出不窮，前述三不管因子，以及追蹤機制、市場價格、地方政治等因子，都是其中重要環節。但這些情況如何導致執法困境呢？根據訪談分析結果，本研究得到以下結論：

壹、法規與權責劃分不明（三不管的制度根源）

本研究發現，執法困境首先源自權責界面模糊：同一案件往往同時觸及轄區、主管機關與不同法規的邊界，造成移送與承辦過程互相推諉，進而形成「三不管」的處理空白。此種「轄區—主管機關—法規」三重模糊，確實是已此類犯罪在偏鄉環境犯罪得以存活的結構性原因，另外，受訪者也指出部分特定分類的事業廢棄物（如 D-0902 無機性污泥）缺乏一致的去向規範與明確流程，各機關難以形成共識，導致前端合法業者無從循正規管道完成清除，後端執法無以為繼，實質加深了前述「三不管」的制度性落差。

貳、行政與刑事處罰強度不足

在裁罰面，常用法規之罰鍰上限與不法利得落差顯著，難以形成實質嚇阻。例如區域計畫法多為 6-30 萬元、土石採取法 100-500 萬元之罰鍰，但實際違法利益遠高於此，致使違法誘因未被有效內部化。訪談歸納分析發現並，實務上不法者常以「違規不違法」（僅觸及行政義務而非刑責）運作，或以人頭負責人循環承擔行政罰以規避真正責任；同時，主管機關多傾向「限期改善／責令清除」，一旦刑事移送反致現場清除責任懸置，最後動用公帑代為清理，形成「成本社會化、利得私有化」的不當結構。

參、現場即時應變困難與資源限制使得偏鄉效應的放大

現場執法面臨即時性與資源雙重限制：在制度層級，文件已將「資源和人員限制」列為執法機關面臨之核心挑戰之一；於偏鄉場景，因人煙稀少、監視器密度低、人力及專業設備不足，到場與取證時效受損尤鉅。

肆、執法人員在多頭治理下程序遲滯與標準不一

多機關並行本可提高覆蓋率，但在協作機制不足、缺乏統一窗口與一致性解釋時，容易出現程序遲滯、標準不一、責任不清的「多頭馬車」。此處理遲滯與標準落差，正是「三不管」從制度層面下滲至執行層面的重要機制。

伍、地方政治與人脈壓力（選擇性執法與社會默許）

文本與受訪內容同時顯示，地方政治連結與人脈網絡會實質影響第一線執法態度與裁罰強度：常見路徑包括敦親睦鄰降低檢舉意願、向民代請託致使基層採取消極處置、或在行政階段爭取寬鬆處分，進而造成選擇性執法與觀感不佳。

六、執法人員專業度、人力及資源不足

在實務執行面，基層執法人員不僅人數有限，且多需同時負擔多項業務，導致專注於廢棄物案件的時間與精力不足。此外，專業訓練及跨領域知識的累積亦存在落差，使得在調查、蒐證與應用法令上易出現漏洞，再加上監控設備與後勤資源的缺乏，更使偏遠或人煙稀少地區的非法人行為難以及時查緝。

七、未有效使用行政裁量權

雖然現行法規賦予主管機關一定的行政裁量權，如扣押非法傾倒所使用的工具設備、責令業者限期清除廢棄物等，但在實務上此類權限未被積極行使，往往僅流於開罰或限期改善，未能造成即時且具體的嚇阻效果，導致部分業者持續違規。

八、合法處理廢棄物量能不足

合法的廢棄物處理設施在數量與分布上皆顯不足，特別是對特殊類別廢棄物（如有害廢棄物、特殊化學性質廢棄物）。當合法管道供不應求，且排程耗時，業者轉向非法途徑的誘因便增加；臨時存放與最終掩埋場所的數量不足且集中於特定區域，偏遠地區資源稀缺，造成廢棄物暫置與處理過程中容易轉向非法傾倒。

九、司法流程冗長、嚇阻效果有限

案件進入司法程序後，調查與審理冗長，刑事處罰多為輕刑或緩刑，無法形成有效嚇阻。在判決確定前，業者常透過人頭公司或規避刑責的方式繼續營運，延續非法人行為。

綜合以上因素，執法困境及綠色犯罪的關係如下圖所示：

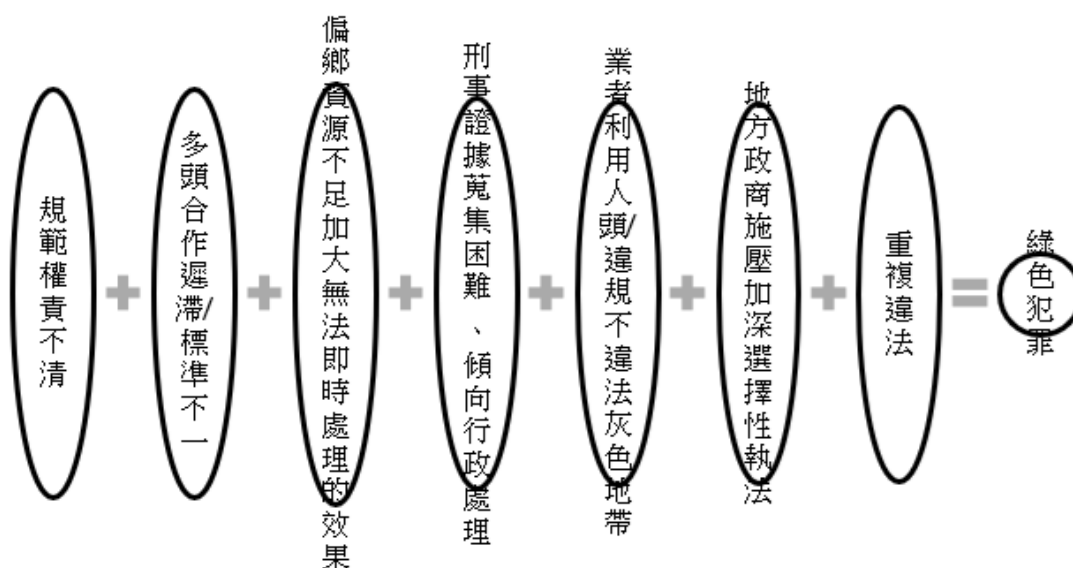


圖 5-3-1 事業廢棄物不法傾倒案件之執法困境及綠色犯罪關係

綠色犯罪學（Green Criminology）作為當代犯罪學的新興理論取向，強調環境破壞與不法行為的根源，往往不僅止於個體的道德偏差或經濟利益追求，而是深植於社會結構、法律制度與治理機制的失衡之中。該理論主張，犯罪研究不應僅聚焦於人類行為，而應將「生態系統」與「非人類生命」納入保護對象，關注整體環境被害現象（South, 1998；White, 2013）。

綠色犯罪學的理論基礎包含數個重要分支觀點：

（一）環境正義理論（Environmental Justice Theory）

此理論指出，環境犯罪與環境不公正往往同時出現，受害者多為弱勢社群或經濟邊緣地區居民。環境風險與污染負擔的不平等分配，顯示資源強勢群體可透過制度與權力將污染外部化至弱勢社會（White, 2011）。因此，環境正義理論不僅強調法律制裁，更著眼於社會結構與權力關係中的不平等問題。

（二）生態女性主義理論（Ecofeminism）

生態女性主義者認為，環境破壞與性別壓迫具有相似的權力結構，兩者皆源於父權社會的支配與剝削邏輯。此觀點提醒研究者，在探討環境犯罪時，應注意不同社會群體（特別是偏鄉婦女與弱勢族群）如何在制度性不公中承擔環境風險與生活成本。

（三）生態系統理論（Ecosystem Theory）

該理論強調人類社會與自然環境的相互依存關係，指出環境犯罪破壞的不僅是自然資源，更動搖社會穩定與代際永續。生態系統理論倡議以跨領域治理的思維面對環境犯罪，透過結合社會學、法律、經濟與生態學知識，建立更具整合性的防制機制。

在此理論架構下，偏鄉地區的環境犯罪現象可視為多重結構性失衡的產物。本研究認為，偏鄉成為環境犯罪高發區的原因，除地理偏遠與經濟條件弱勢外，更與法律制度鬆散、執法能量不足、以及權責劃分不清密切相關。當地社區民力薄弱、環境意識不高，加上地方政府執行法規的力度有限，若無政策性扶植與制度支持，僅靠法律追訴與道德訴求，難以有效遏止環境或廢棄物相關的組織性犯罪行為。

依據綠色犯罪學觀點，臺灣偏鄉環境執法困境可歸納為以下七項結構性問題：

（一）法規與權責不明確

執法人員因規範與職權界線模糊，面對多重法源（如《廢棄物清理法》、《區域計畫法》、《土石採取法》等）時，解釋不一致，權責邊界不清，形成案件處理起始點的不確定性。

（二）跨法規案件協作困難

跨部門案件需多機關聯合執行，惟缺乏事前協作模式與固定聯繫機制，導致處理延誤，案件落地執行速度緩慢，增加不法業者操作空間。

（三）監控與人力不足

偏鄉監視設備密度低、人力有限、稽查頻率低，使得案發當下難以及時蒐證與制止。

（四）執法權限與工具不足

現場執法人員受限於法定權限與蒐證設備不足，多傾向以行政手段處理，難以進入刑事偵辦程序，削弱法律威懾力。

（五）裁罰與不法利得失衡

合法處理成本高昂，非法操作卻能低價競標，加上「人頭公司」或灰色地帶存在，使違法成本遠低於獲利，強化重複違法的誘因。

（六）地方政治壓力與選擇性執法

地方政治人脈與利益糾葛可能導致執法標準失衡，基層執法人員因政治壓力而採取保守作為，形成「投鼠忌器」現象。

（七）嚇阻失靈與制度風險再製

當法規懲罰與執法確定性不足時，不法業者在制度漏洞中反覆違法，使環境犯罪常態化與網絡化。

對照圖 2-3-1 廢棄物相關環境犯罪地方集團結構圖，不法業者往往透過地方層級的社會網絡與產業關係，形成上下游串聯的利益結構。實務上，廢棄物的實際製造量遠大於合法清除量能，而環保機關稽查強度不足，使得不法分子得以藉由非法傾倒牟取暴利。最終結果不僅造成土地與水源污染，污染成本更被轉嫁至社會與自然環境，形成典型的結構性環境不正義。

綜合而言，綠色犯罪學提醒研究者，環境犯罪的防制不應僅依賴刑罰強度的提高，而應透過制度改革與跨機關治理來恢復社會的「生態正義」。唯有強化跨域協作、提升執法能量、完善法規整合與監督體系，方能實現綠色犯罪學所追求的結構性嚇阻效果，並防止偏鄉地區成為環境不法的「三不管」地帶。

第四節 未來政策建議

若不從制度面與執行面同步改革，「三不管」現象將持續存在，甚至成為不法業者規避查緝的最佳保護傘，故依照前文重要結論，本研究提出以下建議：

壹、整併管理法規並建立行政機關之單一窗口

針對現行非法傾倒事業廢棄物之防制機制，法規制度與權責劃分的不明確，已成為執法與管理的重要障礙。首先，在法律層面，現行廢棄物管理相關法規雖涵蓋行政罰與刑事罰之規範，惟各類廢棄物的定義、分類及處理規範仍存在空白與模糊空間，例如特定代碼廢棄物（如 D-0902 無機性污泥）尚未有明確的最終去向與處理流程，導致合法業者在執行處理時缺乏明確依循標準。此類規範不足，使不法業者得以利用制度漏洞從事規避或灰色地帶操作。

其次，在權責分工上，中央與地方主管機關間缺乏統一協調機制，導致執法權限、案件移送及後續處理責任分配不清，形成「三不管」現象。部分案件因涉及跨縣市傾倒行為，責任歸屬與執法主體常互相推諉，影響案件偵辦速度與成效。此外，跨部門間（如環保、警政、司法、地方政府）之資訊共享不足，缺乏明確的協作流程與通報標準，造成執法斷層與管制落差。

因此，政策上應優先推動廢棄物管理法規整併與細化，針對各類廢棄物之收集、運輸、暫置、最終處理等環節建立清晰規範，並釐清跨縣市、跨部門案件之權責分工機制，確立中央統籌、地方執行且具備跨域協作的平臺，部分縣市已建立檢警單一窗口，以利有效查緝環保案件。實務上，則應建立常態化跨機關協調會議及資訊共享系統，確保案件能迅速判定權責並即時啟動執法行動，降低因制度不明確而衍生的執法真空與管理漏洞。

貳、建立全國統一通報系統，委託民間機構負責通報

非法傾倒事業廢棄物案件往往跨越縣市及不同主管機關的管轄範圍，涉及環保、警政、司法、地方政府、甚至農業與水利等單位，若缺乏有效的跨機關協調與合作機制，執法過程中極易出現責任分散、資訊不對稱與行動延誤的情形。

首先，在資訊共享方面，現行各機關間雖有通報制度，但多屬事後通知，且缺乏即時、完整的資訊交換平臺。例如，環保單位掌握的廢棄物流向資訊未能及時與警政單位串接，導致在追蹤非法傾倒車輛時，無法即時取得必要的運輸與嫌疑人資料。此外，司法單位在偵辦案件時，往往因環保端證據蒐集不足或格式不符司法需求，而延誤偵查進程，降低定罪率。

其次，在行動協作層面，部分案件雖需跨縣市聯合查緝，但目前缺乏固定且制度化的跨域執法小組，多數依賴臨時聯繫與個人關係網絡，難以建立長期穩定的合作模式。尤其在偏遠地區，由於監視設備與人力不足，更需要跨機關共同部署資源，以提升巡查密度與即時反應能力。或者是也可委託民間業者負責巡邏通報，並採用績效制度，通報愈多，獎金愈多，可強化偏鄉地區社區、民眾等之通報量能不足問題。

因此，政策面應建立全國性廢棄物防制跨機關協調平臺，由中央統籌、地方參與，明確規範各單位在通報、查緝、移送及後續處理的權責與流程，並強化資訊系統整合，確保案件相關數據可即時跨系統查詢與比對。實務面則建議推動常態化的跨域聯合稽查小組，在特定高風險時段與熱點地區進行聯合行動，並結合科技監控（如車牌辨識系統、地理資訊系統 GIS）提升執法效率。

參、中央編列預算，強化偏鄉科技偵查與監控應用

面對不法業者利用偏遠地區、人煙稀少與監控不足的漏洞進行非法傾倒，傳統的人工巡查已不足以應對此類犯罪模式。雖然現行部分地區已導入車牌辨識（LPR）、地理資訊系統（GIS）及監視器等科技設備，但覆蓋率不足、資訊未即時整合、跨機關資料交換受限等問題，仍削弱了科技工具的效益。

一、車輛監控與流向追蹤

應全面落實高風險車輛（如砂石車、廢棄物運輸車）安裝 GPS 定位系統，並確保監控資料與主管機關後臺系統連線，實現即時監測與異常行為警示。同時強化廢棄物聯單制度之稽核，避免不法業者透過偽造或重複使用聯單逃避追蹤。

二、智慧監視與熱點分析

應結合 AI 影像辨識技術與紅外線夜間監控系統，即時偵測可疑傾倒行為與非法運輸車輛，減少人工監看負擔。並建置「環保犯罪熱點地圖」，將歷年案件集中區域標記為高風險區，於其周邊優先加設高解析度監視器，形成嚇阻與快速反應的雙重效果。

三、資料整合與跨機關合作

需推動全國統一的廢棄物監控與案件資料共享平臺，將 GPS 數據、聯單稽核資訊、監視影像與警政資料庫進行串接，使環保、警政、交通等單位可即時獲取證據與車輛動態，縮短反應時間，提升查緝成功率。此類科技監控強化措施，若能與偏鄉在地人力巡查與社區通報系統結合，將可形成完整的防堵網絡，不僅有效補足人力不足的缺陷，亦能降低不法傾倒的發生率。

肆、提升偏鄉執法人力與專業訓練

偏鄉地區長期面臨人口稀少、交通不便及監控設施不足的問題，使得非法傾倒廢棄物的偵查與取締更具難度。現場巡查與蒐證需要耗費大量人力與時間，惟基層執法人員數量有限，且部分人員對環保犯罪特性及相關法規之熟悉度不足，導致執法效能受限。

一、增補基層執法人力配置

應針對非法傾倒案件高風險區域，特別是偏遠鄉鎮，增設常駐或巡迴式環保稽查人員，並與警政、交通單位合作，形成多線聯合巡查模式。同時，可考慮引入地方志工或社區巡守隊，建立基層通報網絡，以彌補官方人力不足。

二、執法人員專業能力與法律素養培訓

需定期為執法人員辦理環保犯罪偵查專業訓練，包括廢棄物種類判別、污染證據保全、聯單制度漏洞查核、GPS 與監視器數據分析等技能，並加強對廢棄物清理法及相關刑事規範的理解，使其能靈活運用行政裁量權與司法程序。

三、偏鄉專屬支援方案

中央與地方政府應針對偏鄉特性，提供額外資源支持，如便攜式監控設備、無人機巡查系統、M 化偵查網路系統車輛等工具，委託民間團體巡視通報，以降低監控死角。同時建立跨縣市支援機制，確保當偏鄉地區發生重大非法傾倒案件時，能迅速調派外部專業人力與設備。透過人力補強、專業訓練與資源傾斜的多管齊下，不僅能提升偏鄉地區的執法效率，更可有效縮短都市與鄉村在環保犯罪防制能力上的落差。

伍、建構民眾參與及通報機制

環境犯罪具有隱密性與地點分散性，單靠公部門的監管往往難以及時掌握所有違法行為。因此，透過制度化的民眾參與與通報機制，可有效補足執法盲點，提升監管覆蓋率與反應速度。

一、建立獎勵檢舉制度

應制定明確的檢舉辦法，提供金錢獎勵或其他獎勵措施，鼓勵民眾檢舉非法傾倒廢棄物行為，並確保檢舉流程簡便、透明，以降低參與門檻。

二、強化檢舉者保護機制（吹哨者保護法）：

考量檢舉環境犯罪可能涉及地方利益與人脈壓力，應透過匿名檢舉、資訊保密及反報復保護措施，降低民眾因檢舉而遭受威脅或打擊報復的風險。

三、多元化通報管道

除了傳統的電話與書面檢舉外，應建置手機應用程式、即時通訊工具與網路平臺等多元通報方式，並結合地理資訊系統（GIS）與影像上傳功能，使通報資訊更精準且具證據價值。

四、社區與企業共同監督，加強公私協力

可推動社區巡守隊與地方企業或民間團體的環境監測合作計畫，透過公私協力形成長期監督網絡，並定期回饋通報處理結果，以提升民眾參與的持續性與信任感。透過完善的民眾參與與通報機制，能夠使環境犯罪偵查與預防更加即時、有效，同時也能建立全民監督的文化，讓非法傾倒行為更難以逃避查緝。



第五節 研究限制

壹、樣本數量及範圍限制

本研究雖針對不法傾倒事業廢棄物之執法困境進行深入探討，並透過半結構式訪談蒐集第一手資料，但在樣本數量與範圍上仍存在一定限制。首先，受訪對象以具處理經驗之行政與司法機關人員、相關業者為主，未涵蓋所有可能涉入環境執法與廢棄物處理的利害關係人，可能造成資料觀點有所偏重。

其次，樣本來源以特定縣市及地區為主要範圍，受限於地理位置與訪談時間安排，無法全面涵蓋全國不同地區的執法現況與環境條件差異。由於各地在資源分配、地方政治生態、地理環境及產業結構上皆存在差異，研究結果的適用性可能因此受到限制。

最後，訪談人數雖已達研究設計之基本需求，但仍屬小樣本，無法代表所有執法人員或業者的經驗與看法。因此，研究結果較適合作為質性探索與政策建議的參考，而非具備全面性或統計推論的結論。

貳、訪談法之限制

本研究採用半結構式訪談法，雖有助於深入了解受訪者對現行執法體系及不法傾倒事業廢棄物議題的看法，但此方法本身仍存在若干限制。

首先，訪談資料的取得高度依賴受訪者的主觀敘述，受其個人經驗、立場及記憶影響，可能產生偏頗或遺漏的情況。部分敏感議題（如執法缺失、行政裁量爭議）可能因受訪者顧慮自身或單位形象，而傾向保守回答，造成研究資料在真實性與完整性上的限制。

其次，訪談過程受限於訪談者與受訪者之間的互動關係與信任程度。若訪談時間有限或互信尚未建立，受訪者可能僅提供表層資訊，無法充分揭露更深入的觀察與經驗。此外，訪談者本身的提問方式、追問深度及研究背景，亦可能在無意間影響受訪者的回應內容。

再者，本研究訪談樣本分布有限，雖涵蓋多元單位（如行政機關、司法部門及合法業者），但各群體內的樣本數仍不足以完全反映該群體內部的多樣性與異質性。因此，研究結果雖能呈現部分真實情況，仍應謹慎詮釋其代表性與外部效度。

參、一手資料收集受限

除上述方法與樣本限制外，本研究尚存在其他可能影響結果詮釋之潛在限制。首先，研究議題涉及不法傾倒事業廢棄物與執法缺失，具有高度敏感性，

部分受訪者可能因顧慮政治、職場或人際影響，而選擇隱晦或間接表達意見，導致資料在深度與真實性上有所不足。

其次，相關資料的取得除依賴訪談外，亦需參考政府公開資料與媒體報導，惟此類資料可能因編輯、取材角度及政策宣導需求，而存在偏頗或片面化的情況，進而影響研究分析的平衡性。

此外，研究中部分觀察與歸納來自特定地區的案例，該地區在政治文化、地理環境、產業結構及廢棄物特性上，可能與其他地區存在差異，致使研究結論在跨地區推論時應謹慎使用，以避免過度泛化的風險。

最後，研究者雖已盡力維持中立立場，但在資料篩選、編碼與分析過程中，仍可能受到研究者個人經驗、價值觀與研究背景的影響，進而對結果解讀產生潛在偏差。此點亦為本研究在詮釋與應用成果時需加以注意之處。



第五節 未來研究方向

壹、不同環境犯罪類型之比較

未來研究可針對不同類型環境犯罪，從動機結構、作案手法、執法挑戰、法律制度差異等面向，進行縱橫比較，以探索可互相借鑑之防制策略。以下以非法廢棄物棄置、山林盜伐、空氣污染、化學廢水排放四種類型為例，說明其特徵與共通性。

在環境犯罪的多元樣態中，非法廢棄物棄置、山林盜伐、空氣污染與化學廢水排放，雖在犯罪手法與法律規範上各具差異，但在動機結構與執法挑戰上卻存在高度共通性。首先，四種類型均以追求經濟利益為主要驅動力，且可大致分為兩種模式：

一、「節流型」犯罪

例如非法廢棄物棄置、空氣污染與化學廢水排放，均透過規避合法處理成本、節省設備投資或降低營運開支達成目的。

二、「開源型」犯罪

以山林盜伐為代表，直接藉由取得高經濟價值之天然資源而獲利。

在作案手法上，非法廢棄物棄置與化學廢水排放常利用夜間、偏僻地點及人頭公司掩蓋行蹤，且前者多透過傾倒、掩埋方式進行，後者則利用暗管或繞過處理設備達成排放目的。山林盜伐因涉及深山作業，犯罪團體往往熟悉地形並採取分批運輸以規避查緝；空氣污染則主要透過違規操作生產設備、停用污染防治系統等方式進行，其特點是排放行為與日常營運高度交織，增加了執法取證的難度。

隱蔽性方面，山林盜伐與化學廢水排放的查緝難度較高，前者受地形與交通阻隔，後者則因地下管線與排放口隱蔽，取證耗時且需專業檢測。非法廢棄物棄置在偏鄉地區亦具中高隱蔽性，特別是在監視器不足與人力匱乏的情況下。相對而言，空氣污染雖可透過連續監測系統（CEMS）取得資料，但須長期累積證據才能形成有效法律行動。

在法律規範與處罰強度上，各類型依據不同專法處理，例如非法廢棄物棄置依廢棄物清理法、山林盜伐依森林法與刑法、空氣污染依空氣污染防制法、化學廢水排放依水污染防治法。山林盜伐的刑事刑度相對較高，但受制於取證

與追緝困難，實際威懾有限；空氣污染與化學廢水排放則多以行政罰為主，僅在重大污染事件中才涉及刑事責任，導致遏阻效果不足。

綜上，四種類型雖在具體情境中差異明顯，但均面臨執法資源不足、科技監控應用不普及、跨機關協作不足等共通問題。因此，未來防制策略宜同時強化科技監測（如 GPS、空拍機、智慧感測器）、建立跨域合作機制、提高沒收與追繳不法利益的比重，並針對不同犯罪類型量身訂做查緝模式，以提升整體防制成效。

貳、其他地區執法經驗之探討

除了臺灣本土的執法案例，國際間在面對環境犯罪（如非法廢棄物棄置、山林盜伐、空氣污染、化學廢水排放）時，也發展出多種制度與技術手段，值得作為參考與借鏡。

在歐洲，多數國家透過歐盟²⁵廢棄物框架指令（Waste Framework Directive）建立²⁶跨國稽核與回收追蹤系統，強制業者於聯單制度中進行即時線上申報，並結合 GPS 與電子封條監控廢棄物運輸全程，避免中途傾倒或轉手。以德國為例，其採取「廢棄物流向透明化」政策，透過數據比對與 AI 預警系統，能在運輸異常時即刻派遣執法人員前往查核，縮短了取締反應時間。

日本則在應對非法棄置與化學廢水排放方面，建立了²⁷「環境警察」制度，賦予專責單位類似刑事警察的調查與搜索權限，並整合地方政府、檢察機關與民間通報平臺，形成公私協力的執法網絡。此外，日本偏鄉地區透過²⁸衛星影像監測山林資源變化，能及時發現可疑伐木跡象，減少山林盜伐案件的發生。

在美國，環保署（EPA）與司法部合作，對於重大空氣污染與水污染案件採取「刑事優先」政策²⁹，將惡性環境違法行為直接以聯邦刑事案件偵辦，並搭配高額民事賠償及污染責任追繳。美國部分州份還引入「社區監測計畫」

²⁵ European Commission. (2024). Waste Framework Directive. Retrieved from https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/waste-framework-directive_en

²⁶ Waste Transport Solutions. (2024). Waste transport in Europe: Five crucial legal acts. Retrieved from <https://wastetransportsolutions.eu/waste-transport-in-europe-five-crucial-legal-acts/>

²⁷ Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA). (2016). ALOS satellite technology for forest monitoring. Retrieved from <https://global.jaxa.jp/article/2016/interview/vol96/>

²⁸ Government of Japan. (2017). Satellite radar technology helps save forests in the Amazon. JapanGov. Retrieved from https://www.japan.go.jp/tomodachi/2017/spring-summer2017/satellite_radar_technology.html

²⁹ Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2008). G8 action program on forests: Forest law enforcement, governance and trade (FLEGT). Retrieved from <https://www.mofa.go.jp/policy/environment/forest/report0805.pdf>

(Community Monitoring Program)，鼓勵居民利用低成本感測器蒐集污染數據，作為行政與刑事程序的輔助證據。

綜觀上述經驗，可發現有效的環境犯罪防制往往具備三項共通特徵：第一，跨機關與跨區域的協作機制明確且具執行力；第二，廣泛運用科技監控與資料整合提升查緝效率；第三，對於重大違法案件採取迅速且高強度的刑事介入，以建立社會威懾效果。這些作法對臺灣未來在制度設計與執法策略上，具有重要的參考價值。

參、跨領域研究之可能方向

環境犯罪的防制與治理，並非僅仰賴單一領域的專業即可全面解決，其複雜性與多層次影響，需結合不同學科與部門資源，形成跨領域合作之研究與政策建議。

一、法律與政策研究結合科技應用

現行法規雖提供環境保護的基本框架，但在執法實務中，如何運用新興科技輔助偵查、監控與取證，仍具發展空間，例如衛星遙測、無人機監控、大數據分析、人工智慧影像辨識等工具，可用於即時監測非法傾倒、山林盜伐及污染排放行為，未來研究可探討法律制度與科技應用的結合方式，並評估其在證據能力、隱私權保障與執法效率間的平衡。

二、社會學與犯罪學視角之結合

環境犯罪往往涉及特定社會結構與經濟誘因，例如地方政治人脈網絡、企業利益鏈結、勞動力來源與非法交易市場。透過社會網絡分析、地方政治研究與綠色犯罪學（green criminology）理論，可以更精確地描繪不法行為的社會根源，並針對特定族群或產業制定更有效的預防政策。

三、經濟與環境管理的互動研究

不法業者從事廢棄物棄置、非法開發或污染排放的原因，部分來自合法處理成本過高或市場機制失靈。跨領域研究可引入環境經濟學的成本效益分析、污染者付費原則，以及循環經濟政策設計，檢視如何透過經濟誘因促使業者合法化經營，降低犯罪動機。

參考文獻

壹、中文文獻

江朗生（2024）。盜伐林木相關犯罪及其防治策略之研究。開南大學。

<https://hdl.handle.net/11296/3u2sf7>

行政院環境保護署（EPA）（2021）。廢棄物管理政策白皮書 White Paper on Waste Management Policy。行政院環境保護署。<https://www.epa.gov.tw>

林國璋（2001）。地方政府組織制度變遷與組織發展之研究：縣市組織人力再造觀點。東海大學。<https://hdl.handle.net/11296/c3yaya>

侯崇文（2019）。犯罪學：社會學探討。台北市：三民書局。

<https://www.google.com.tw/books/edition/%E7%8A%AF%E7%BD%AA%E5%AD%B8/iaq8xQEACAAJ?hl=zh-TW>

孫本初、鍾京佑（2005）。治理理論之初探：政府、市場與社會治理架構。公共行政學報，第16期，頁107-135。

[https://doi.org/10.30409/JPA.200509_\(16\).0004](https://doi.org/10.30409/JPA.200509_(16).0004)

庫瑪、潘中道、胡龍騰、市政、蘇文賢（2014）。研究方法：步驟化學習指南。

https://ntu.primo.exlibrisgroup.com/permalink/886NTU_INST/183sg75/alma991017508599704786

徐明和（2001）。新設國民小學學校經營之研究—以雲林縣一所國民小學為例。

<https://hdl.handle.net/11296/hc4kzh>

高淑清（2008）。質性研究的18堂課：首航初探之旅（初版）。

https://ntu.primo.exlibrisgroup.com/permalink/886NTU_INST/45vqnn/alma991026139439704786

黃瑞琴（2021）。質性教育研究方法。心理出版社。

https://nccu.primo.exlibrisgroup.com/permalink/886NCCU_INST/1qe4r9v/alma991021266353205721

潘淑滿（2022）。質性研究：理論與應用。心理出版社。
https://www.books.com.tw/products/0010938298?srsltid=AfmBOop2_UrnS_n8x43Io0YmvJ8wQPoSueX5LZa85QEweBIjFNbB_zGy

蕭銘慶（2007）。環境犯罪成因暨防制之研究：以違反廢棄物清理法之犯罪為例
<https://hdl.handle.net/11296/46rqmc>



貳、英文文獻

- Castellani, P., Bidini, G., De Rosa, M., & Cotana, F. (2022) *Organic waste valorization in remote islands: analysis from the pelagian archipelago, italy. sustainability*, 14(7), 3944. <https://doi.org/10.3390/su14073944>
- European Commission. (2024) Waste framework directive. retrieved from https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/waste-framework-directive_en
- Government of Japan. (2017) Satellite radar technology helps save forests in the amazon. japanGov. retrieved from https://www.japan.go.jp/tomodachi/2017/spring-summer2017/satellite_radar_technology.html
- Japan Aerospace Exploration Agency JAXA. (2016) ALOS satellite technology for forest monitoring. Retrieved from <https://global.jaxa.jp/article/2016/interview/vol96/>
- Lin, A. M. W., & Wu, C. L. (2024) *Punishing environmental offenders: court decisions in environmental litigation in taiwan. environmental politics*, 33(5), 843–867. https://www.researchgate.net/publication/377654209_punishing_environmental_offenders_court_decisions_in_environmental_litigation_in_taiwan
- Lynch, M. J., & Stretesky, P. B. (2014) *Exploring Green Criminology: toward a green criminological revolution. farnham, uk: ashgate.*
- South N (2014) *Green criminology reflections connections horizons international journal for crime justice and social democracy* 3(2) 5-20 <https://doi.org/10.5204/ijcjsd.v3i2.172>
- United States Environmental Protection Agency (EPA) (2025) Criminal enforcement of environmental laws [policy background reference]. retrieved from <https://www.epa.gov/enforcement/criminal-enforcement>
- Van Uhm, D. P., & Nijman, R. C. C. (2022) *The convergence of environmental crime with other serious crimes: subtypes within the environmental crime*

continuum. european journal of criminology, 19(4), 542–561.
<https://doi.org/10.1177/1477370820904585>

Waste Transport Solutions. (2024) *Waste transport in europe: five crucial legal acts*.
retrieved from <https://wastetransportsolutions.eu/waste-transport-in-europe-five-crucial-legal-acts/>

World Nuclear Association. (2025) *Radioactive waste management*. retrieved from
<https://world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/nuclear-wastes/radioactive-waste-management>



參、網路資料

吳淑玲（2024 年 6 月 6 日）太囂張！臺 86 快速道路沿線數百公尺被偷倒大量廢棄物。聯合報。擷取自 2024 年 6 月 10 日
https://udn.com/news/story/7326/8014339?from=udn-referralnews_ch2artbottom

林俊宏（2024 年 4 月 26 日）。陸軍內鬼圖利土方業者露餡 軍營慘遭濫倒 3.8 萬噸廢棄物。鏡周刊。擷取自
https://www.mirrormedia.mg/story/20240426inv003?utm_source=mmweb&utm_medium=editorchoice

胡蓬生（2024 年 6 月 1 日）。苗栗遭濫倒事業廢棄物案暴增 4 倍 嚴防土壤與地下水污染。聯合報。擷取自 2024 年 6 月 10 日
https://udn.com/news/story/7324/8003330?from=udn-ch1_breaknews-1-0-news

范榮達（2024 年 7 月 3 日）。3 噸有害廢棄物石棉瓦亂倒大安溪 苗警 3 天破案當頭棒喝。聯合新聞網。擷取自 <https://udn.com/news/story/7321/8069924>

楊丞彧（2022 年 3 月 24 日）。西濱成濫倒廢土天堂？桃園新屋葉家農地也遭殃。自由時報。擷取自
<https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/3870836>

劉婉君（2025 年 1 月 5 日）。臺南破獲史上最大廢土集團 開挖 16 處包括 3 處光電場埋營建廢棄物。自由時報。擷取自
<https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/4914038>

環保犯罪環境犯罪案件查處作業程序（2024 年 10 月 8 日）。擷取自臺灣警察專科學校網站。
<https://admin.tpa.edu.tw/app/index.php?Action=downloadfile&file=WVhSMFlXTm9MekF2Y0hSaFh6Y3hOalpmT1RnMU16STNNRjgwTmprMk5DNXdaR1k9&fname=WW54RPOKRK44YXHHVS04NKWTZSB4GGMKWS3440XSIH35ML31WSJCMKB4PKOKVWA0NO00GGHHVSVWMO20KO30MOYSOP34GCGCCCYTOOFCYSUS50SWSSPOUWOKGCPOPPZXB0NO54TXVWKODGNPST2404LKNPQLB550A0B4ECFGFGTSRK50RKPO2125HC04MOIGYW30MKLKIGEG0410GG05XWA5WSB4ECFG00POYWB0YWKKPPHHWW04>

DHHG

附錄：訪談同意書

您好！本人就讀國立臺北大學犯罪學研究所，並在 周教授愷嫻博士指導下進行研究所論文研究。論文題目是『法外之地？不法傾倒事業廢棄物環境犯罪之執法困境』，主要是探討有關執法者對於不法傾倒廢棄物在執法困境。想透過訪談及司法判決分析，了解此問題之成因及對策。

這次的訪談內容均僅為學術研究參考，絕對不會將您的受訪紀錄提供目的外用途，在報告中也絕對不出現有關您的個人資料。

為使資料完整的呈現，希望您能同意將談話內容錄音。附上訪談綱要，供您參考。若您同意受訪，請於本表格下方簽名。本份研究若缺少您的協助將難以完成，非常期盼您能撥冗接受訪談。再次對您的協助致上最誠摯的謝意！

敬祝

身體健康、萬事如意

國立臺北大學犯罪學研究所指導教授:周 OO

研究生 連OO 敬上

口 同意 簽名_____

中華民國 11O_年_OO_月_OO_日

著作權聲明

論文題目：不法傾倒事業廢棄物環境犯罪之執法困境

論文頁數：87頁

系所組別：犯罪研究所

研究生：連英傑

指導教授：周愷嫻

畢業年月：114年9月

本論文著作權為連英傑所有，並受中華民國著作權法保護。

